Este texto es exclusivamente un instrumento de documentación y no surte efecto jurídico. Las instituciones de la UE no asumen responsabilidad alguna por su contenido. Las versiones auténticas de los actos pertinentes, incluidos sus preámbulos, son las publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, que pueden consultarse a través de EUR-Lex. Los textos oficiales son accesibles directamente mediante los enlaces integrados en este documento

►B REGLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 17 de abril de 2019

sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008

(DO L 130 de 17.5.2019, p. 1)

Modificado por:

		Diario Oficial		
		nº	página	fecha
►M1	Reglamento Delegado (UE) 2021/1096 de la Comisión de 21 de abril de 2021	L 238	1	6.7.2021
►M2	Reglamento Delegado (UE) 2021/1334 de la Comisión de 27 de mayo de 2021	L 289	1	12.8.2021
►M3	Reglamento Delegado (UE) 2021/1335 de la Comisión de 27 de mayo de 2021	L 289	4	12.8.2021
►M4	Reglamento Delegado (UE) 2021/1465 de la Comisión de 6 de julio de 2021	L 321	12	13.9.2021
►M5	Reglamento Delegado (UE) 2022/1303 de la Comisión de 25 de abril de 2022	L 197	71	26.7.2022
►M6	Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de abril de 2024	L 1143	1	23.4.2024

Rectificado por:

►C1 Rectificación, DO L 316I de 6.12.2019, p. 3 (2019/787)
►C2 Rectificación, DO L 178 de 20.5.2021, p. 4 (2019/787)
►C3 Rectificación, DO L 90018 de 10.1.2025, p. 1 (2019/787)

▼B

REGLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 17 de abril de 2019

sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y CATEGORÍAS DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece normas sobre:

— la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, así como sobre la protección de sus indicaciones geográficas;

— el alcohol etílico y los destilados utilizados en la producción de bebidas alcohólicas; y

— la utilización de las denominaciones legales de bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de productos alimenticios que no sean bebidas espirituosas.

2. El presente Reglamento se aplica a los productos contemplados en el apartado 1 comercializados en la Unión, tanto a los producidos en la Unión o en terceros países, como a los producidos en la Unión para la exportación.

3. En lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas, el capítulo III del presente Reglamento se aplica asimismo a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión sin que se despachen a libre práctica en él.

Artículo 2

Definición y requisitos de las bebidas espirituosas

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por bebida espirituosa una bebida alcohólica que cumpla los requisitos siguientes:

a) está destinada al consumo humano;

b) posee cualidades organolépticas particulares;

c) tiene un grado alcohólico volumétrico mínimo de 15 %, excepto en el caso de las bebidas espirituosas que cumplan los requisitos de la categoría 39 del anexo I;

d) ha sido producida:

   i) bien directamente utilizando, por separado o en combinación, cualquiera de los métodos siguientes:

▼B

— la destilación, en presencia o no de aromas o productos alimenticios sápidos, de productos fermentados,

— la maceración o procedimientos similares de materias vegetales en alcohol etílico de origen agrícola, destilados de origen agrícola o bebidas espirituosas, o en una combinación de estos,

— la adición, por separado o en combinación, al alcohol etílico de origen agrícola, a destilados de origen agrícola o a bebidas espirituosas de cualquiera de los siguientes productos:

— aromas utilizados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1334/2008,

— colorantes utilizados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1333/2008,

— otros ingredientes autorizados utilizados de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1333/2008 y (CE) n.º 1334/2008,

— sustancias edulcorantes,

— otros productos agrícolas,

— productos alimenticios; o bien

ii) añadiendo, por separado o en combinación, a una bebida espirituosa cualquiera de los siguientes productos:

— otras bebidas espirituosas,

— alcohol etílico de origen agrícola,

— destilados de origen agrícola,

— otros productos alimenticios;

e) no queda incluida en los códigos NC 2203, 2204, 2205, 2206 y 2207.

f) en caso de que su la producción se haya añadido agua destilada, desmineralizada, permutada o suavizada:

i) la calidad del agua cumple la Directiva 98/83/CE del Consejo ([1]) y la Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ([2]); y

ii) el grado alcohólico de la bebida espirituosa, después de la adición de agua, sigue correspondiendo al grado alcohólico volumétrico mínimo establecido en la letra c) del presente artículo o en la categoría correspondiente de bebida espirituosa establecida en el anexo I.

([1]) Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, p. 32).

([2]) Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales (DO L 164 de 26.6.2009, p. 45).

▼B

Artículo 3

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «denominación legal»: el nombre con el que una bebida espirituosa se comercializa en la Unión, en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra n), del Reglamento (UE) n.º 1169/2011;

▼C2

2) «término compuesto»: en relación con la designación, la presentación y el etiquetado de una bebida alcohólica, la combinación de una denominación legal prevista para las categorías de bebidas espirituosas establecidas en el anexo I o de una indicación geográfica de una bebida espirituosa, de la que procede todo el alcohol del producto acabado, con uno o más de los siguientes términos:

▼B

a) el nombre de uno o más productos alimenticios que no sean ni una bebida alcohólica ni otros productos alimenticios utilizados para la producción de la bebida espirituosa de que se trate de conformidad con el anexo I, o adjetivos derivados de esos nombres,

b) el término «licor» o «crema»;

▼M4

3) «alusión»: la referencia directa o indirecta a una o varias denominaciones legales previstas para las categorías de bebidas espirituosas que figuran en el anexo I o a una o más indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, que no sea una remisión a un elemento de un término compuesto o de una lista de ingredientes tal como se contempla en el artículo 13, apartados 2 a 4, en la designación, presentación y etiquetado de:

a) un producto alimenticio que no sea una bebida espirituosa,

b) una bebida espirituosa que cumpla los requisitos de las categorías 33 a 40 del anexo I; o

c) una bebida espirituosa que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 3 *bis*;

▼B

4) «indicación geográfica»: una indicación que identifica a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando una determinada cualidad, reputación u otras características de esa bebida espirituosa se puedan atribuir fundamentalmente a su origen geográfico;

5) «pliego de condiciones»: un fichero adjunto a la solicitud de protección de una indicación geográfica, en el que se establecen las especificaciones que la bebida espirituosa debe cumplir, y al que el Reglamento (CE) n.º 110/2008 se refería como un «expediente técnico»;

▼M6

_____

▼B

8) «campo visual»: el campo visual definido en el artículo 2, apartado 2, letra k), del Reglamento (UE) n.º 1169/2011;

9) «mezclar»: combinar una bebida espirituosa que pertenece a una categoría de bebidas espirituosas que figura en el anexo I o a una indicación geográfica con uno o más de los siguientes productos:

   a) otras bebidas espirituosas que no pertenecen a la misma categoría de bebidas espirituosas que figura en el anexo I;

   b) destilados de origen agrícola;

   c) alcohol etílico de origen agrícola;

10) «mezcla»: una bebida espirituosa que ha sido mezclada;

11) «ensamblar»: combinar dos o más bebidas espirituosas pertenecientes a la misma categoría y que solo se pueden distinguir por diferencias menores de composición resultantes de uno o de varios de los siguientes factores:

   a) el método de producción,

   b) los aparatos de destilación empleados,

   c) el período de maduración o de envejecimiento,

   d) la zona geográfica de producción,

   perteneciendo la bebida espirituosa así producida a la misma categoría de bebidas espirituosas que las bebidas espirituosas originales antes de su ensamble;

12) «ensamble»: una bebida espirituosa que ha sido ensamblada.

Artículo 4

Definiciones y requisitos técnicos

A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones y requisitos técnicos, de modo que se entenderá por:

1) «designación»: los términos empleados en el etiquetado, la presentación y el embalaje de una bebida espirituosa, en los documentos que acompañan a una bebida espirituosa durante su transporte, en los documentos comerciales, en particular en las facturas y albaranes, y en la publicidad de una bebida espirituosa;

2) «presentación»: los términos utilizados en el etiquetado y en el embalaje, así como en la publicidad y la promoción de ventas de un producto, en las imágenes o similares, así como en los recipientes, incluidos las botellas o los cierres;

▼B

3) «etiquetado»: cualquier palabra, indicación, marca, nombre comercial, motivo ilustrado o símbolo relacionado con un producto y que figure en cualquier embalaje, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañe o se refiera a dicho producto;

4) «etiqueta»: cualquier letrero, marca, signo, ilustración u otra descripción, escrito, impreso, estarcido, marcado, grabado o estampado en un embalaje o envase alimentario, o que acompañe al mismo;

5) «embalaje»: los envoltorios de protección, cartones, cajas, recipientes y botellas empleados en el transporte o la venta de bebidas espirituosas;

6) «destilación»: un proceso de separación térmica que implica una o varias fases de separación destinadas a lograr determinadas propiedades organolépticas o una mayor concentración alcohólica, o ambas, independientemente de que dichas fases se efectúen a presión normal o al vacío, debido al dispositivo de destilación utilizado; puede tratarse de una destilación simple o múltiple o de una redestilación;

7) «destilado de origen agrícola»: un líquido alcohólico obtenido de la destilación, previa fermentación alcohólica, de los productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado, que no presenta las características del alcohol etílico, pero que ha conservado el aroma y el sabor de las materias primas utilizadas;

8) «edulcorar»: utilizar una o más sustancias edulcorantes en la producción de bebidas espirituosas;

9) «sustancias edulcorantes»:

   a) azúcar semiblanco, azúcar blanco, azúcar blanco refinado, dextrosa, fructosa, jarabe de glucosa, azúcar líquido, azúcar líquido invertido y jarabe de azúcar invertido, de acuerdo con las definiciones de la parte A del anexo de la Directiva 2001/111/CE del Consejo ([3]);

   b) mosto de uva concentrado rectificado, mosto de uva concentrado y mosto de uva fresca;

   c) azúcar caramelizado, que es el producto obtenido exclusivamente del calentamiento controlado de la sacarosa, sin añadir bases, ácidos minerales ni ningún otro aditivo químico;

   d) miel, tal como se define en el anexo I, punto 1, de la Directiva 2001/110/CE del Consejo ([4]);

   e) jarabe de algarroba;

   f) cualesquiera otras sustancias glúcidas naturales que surtan un efecto análogo al de los productos mencionados en las letras a) a e);

([3]) Directiva 2001/111/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a determinados azúcares destinados a la alimentación humana (DO L 10 de 12.1.2002, p. 53).

([4]) Directiva 2001/110/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a la miel (DO L 10 de 12.1.2002, p. 47).

▼B

10) «adición de alcohol»: la adición de alcohol etílico de origen agrícola o de destilados de origen agrícola, o ambos, a una bebida espirituosa; esta adición no incluye el uso de alcohol para la dilución o disolución de colorantes, aromas o cualquier otro ingrediente autorizado utilizado en la producción de bebidas espirituosas;

11) «maduración» o «envejecimiento»: el almacenamiento de una bebida espirituosa en recipientes adecuados durante un período de tiempo para permitir que se produzcan reacciones naturales que confieran a esa bebida espirituosa unas características específicas;

12) «aromatizar»: añadir aromas o productos alimenticios sápidos en la producción de bebidas espirituosas mediante uno o más de los siguientes procesos: adición, infusión, maceración, fermentación alcohólica o destilación de alcohol, en presencia de los aromas o de los productos alimenticios sápidos;

13) «aromas»: aromas tal como se definen en el artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1334/2008;

14) «sustancia aromatizante»: sustancia aromatizante tal como se define en el artículo 3, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1334/2008;

15) «sustancia aromatizante natural»: sustancia aromatizante natural tal como se define en el artículo 3, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) n.º 1334/2008;

16) «preparación aromatizante»: preparación aromatizante tal como se define en el artículo 3, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) n.º 1334/2008;

17) «otros aromas»: otros aromas tal como se definen en el artículo 3, apartado 2, letra h), del Reglamento (CE) n.º 1334/2008;

18) «productos alimenticios sápidos»: productos alimenticios tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo ([5]) y utilizados en la producción de bebidas espirituosas cuya principal finalidad sea la de aromatizar bebidas espirituosas;

19) «colorar»: utilizar uno o más colorantes en la producción de bebidas espirituosas;

20) «colorantes»: colorantes tal como se definen en el anexo I, punto 2, del Reglamento (CE) n.º 1333/2008;

21) «caramelo»: un aditivo alimentario que corresponde a los números E 150a, E 150b, E 150c o E 150d, relativo a productos de color marrón más o menos intenso destinados a la coloración, a que se refiere el anexo II, parte B, del Reglamento (CE) n.º 1333/2008, y que no corresponde al producto aromático azucarado obtenido a partir del calentamiento de azúcares y utilizado con fines de aromatización;

22) «otros ingredientes autorizados»: ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes autorizados en virtud del Reglamento (CE) n.º 1334/2008 y aditivos alimentarios distintos de colorantes autorizados en virtud del Reglamento (CE) n.º 1333/2008;

([5]) Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

▼B

23) «grado alcohólico volumétrico»: la relación entre el volumen de alcohol en estado puro, contenido en un producto a la temperatura de 20 °C, y el volumen total del mismo producto a la misma temperatura;

24) «contenido de sustancias volátiles»: la cantidad de sustancias volátiles distintas del alcohol etílico y del metanol contenida en una bebida espirituosa producida exclusivamente mediante destilación.

▼M5

Artículo 5

Definición y requisitos del alcohol etílico de origen agrícola

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por alcohol etílico de origen agrícola el líquido que cumple los requisitos siguientes:

a) ha sido obtenido mediante fermentación alcohólica, seguida de una destilación exclusivamente de productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado;

b) no tiene ningún sabor perceptible que no sea el de las materias primas utilizadas en su producción;

c) su grado alcohólico volumétrico mínimo es de 96,0 %;

d) sus niveles máximos de residuos no exceden de lo siguiente:

   i) acetato de etilo: 1,3 gramos por hectolitro de alcohol a 100 % vol,

   ii) acetaldehído (suma de etanal y de 1,1-dietoxietano): 0,5 gramos por hectolitro de alcohol a 100 % vol,

   iii) alcoholes superiores (suma de: propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2- metilpropan-1-ol, 2-metilbutan-1-ol y 3-metilbutan-1-ol): 0,5 gramos por hectolitro de alcohol a 100 % vol,

   iv) metanol: 30 gramos por hectolitro de alcohol a 100 % vol,

   v) furfural: 0,5 gramos por hectolitro de alcohol a 100 % vol.

▼B

Artículo 6

Alcohol etílico y destilados utilizados en las bebidas alcohólicas

1. El alcohol etílico y los destilados utilizados en la producción de bebidas espirituosas serán exclusivamente de origen agrícola, en el sentido del anexo I del Tratado.

▼B

2. No se utilizará más alcohol que el alcohol etílico de origen agrícola, los destilados de origen agrícola o las bebidas espirituosas de las categorías 1 a 14 del anexo I para diluir o disolver colorantes, aromas o cualquier otro ingrediente autorizado utilizado en la producción de bebidas alcohólicas. El alcohol utilizado para diluir o disolver colorantes, aromas o cualquier otro ingrediente autorizado se utilizará únicamente en las cantidades estrictamente necesarias a tal efecto.

3. Las bebidas alcohólicas no contendrán alcohol de origen sintético ni alcohol que no sea de origen agrícola, en el sentido del anexo I del Tratado.

Artículo 7

Categorías de bebidas espirituosas

1. Las bebidas espirituosas se clasificarán en categorías con arreglo a las normas generales establecidas en el presente artículo y a las normas específicas que figuran en el anexo I.

2. Sin perjuicio de las normas específicas establecidas para cada una de las categorías de bebidas espirituosas 1 a 14 del anexo I, las bebidas espirituosas de esas categorías:

a) se producirán por fermentación alcohólica y destilación y se obtendrán exclusivamente a partir de las materias primas contempladas en la correspondiente categoría de bebidas espirituosas del anexo I;

b) no tendrán adición de alcohol, diluido o no;

c) no estarán aromatizadas;

d) no estarán coloradas con nada, excepto caramelo utilizado exclusivamente para ajustar el color de esas bebidas espirituosas;

e) no se edulcorarán, excepto para redondear el sabor final del producto; el contenido máximo de sustancias edulcorantes expresado en azúcar invertido no excederá de los límites fijados para cada categoría en el anexo I;

f) no contendrán otros productos que no sean unidades sin transformar de la materia prima de la que se obtiene el alcohol, y que se utilizan principalmente con fines decorativos.

3. Sin perjuicio de las normas específicas establecidas para cada una de las categorías de bebidas espirituosas 15 a 44 del anexo I, las bebidas espirituosas de esas categorías podrán:

a) producirse a base de cualesquiera materias primas agrícolas enumeradas en el anexo I del Tratado;

b) tener adición de alcohol;

c) contener sustancias aromatizantes, sustancias aromatizantes naturales, preparaciones aromatizantes y productos alimenticios sápidos;

d) colorarse;

▼B

e) edulcorarse.

4. Sin perjuicio de las normas específicas establecidas en el anexo II, las bebidas espirituosas que no cumplan lo dispuesto en las normas específicas establecidas para cada una de las categorías que figuran en el anexo I, podrán:

a) producirse a base de cualesquiera materias primas agrícolas enumeradas en el anexo I del Tratado o de cualesquiera productos alimenticios, o de ambos;

b) tener adición de alcohol;

c) aromatizarse;

d) colorarse;

e) edulcorarse.

Artículo 8

Poderes delegados y competencias de ejecución

1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 46 por los que se modifique el presente Reglamento mediante la introducción de modificaciones de las definiciones y requisitos técnicos establecidos en el artículo 2, letra f), y en los artículos 4 y 5.

Los actos delegados a que se refiere el párrafo primero se limitarán estrictamente a satisfacer las necesidades demostradas resultantes de la evolución de la demanda de los consumidores, el progreso tecnológico o la necesidad de innovación de productos.

La Comisión adoptará un acto delegado distinto por cada definición o requisito técnicos a que se refiere el párrafo primero.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 46 por los que se complete el presente Reglamento mediante el establecimiento, en casos excepcionales en los que así lo requiera del Derecho del tercer país de importación, de excepciones a los requisitos establecidos en el artículo 2, letra f), y los artículos 4 y 5, a los requisitos establecidos en las categorías de bebidas espirituosas que figuran en el anexo I y a las disposiciones específicas aplicables a determinadas bebidas espirituosas que figuran en el anexo II.

3. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 46 por los que se complete el presente Reglamento mediante la determinación de otras sustancias naturales o materias primas agrícolas de efecto similar a los productos mencionados en el artículo 4, apartado 9, letras a) a e), que estén autorizadas en toda la Unión como edulcorantes en la producción de bebidas espirituosas.

4. La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá adoptar normas uniformes para la utilización de otras sustancias naturales o materias primas agrícolas autorizadas mediante actos delegados como sustancias edulcorantes en la producción de bebidas espirituosas, tal como se contempla en el apartado 3, que determinen, en particular, los respectivos factores de conversión edulcorantes. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 47, apartado 2.

▼B

CAPÍTULO II

DESIGNACIÓN, PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y UTILIZACIÓN DE LOS NOMBRES DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN LA PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Artículo 9

Presentación y etiquetado

Las bebidas espirituosas comercializadas en la Unión cumplirán los requisitos de presentación y etiquetado establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011, a menos que se disponga de otro modo en el presente Reglamento.

Artículo 10

Denominaciones legales de las bebidas espirituosas

1. La denominación de una bebida espirituosa será su denominación legal.

Las bebidas espirituosas llevarán las denominaciones legales en su designación, presentación y etiquetado.

Dichas denominaciones legales figurarán de forma clara y visible en la etiqueta de la bebida espirituosa y no serán sustituidas ni modificadas.

2. Las bebidas espirituosas que cumplan los requisitos de una categoría de bebidas espirituosas que figure en el anexo I utilizarán la denominación de esa categoría como denominación legal, a menos que esa categoría permita el uso de otra denominación legal.

3. Una bebida espirituosa que no cumpla los requisitos establecidos para ninguna de las categorías de bebidas espirituosas que figuran en el anexo I utilizará la denominación legal de «bebida espirituosa».

4. Una bebida espirituosa que cumpla los requisitos de más de una de las categorías de bebidas espirituosas que figuran en el anexo I podrá comercializarse con una o varias de las denominaciones legales previstas para tales categorías en el anexo I.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, la denominación legal de una bebida espirituosa podrá:

a) completarse o sustituirse por una de las indicaciones geográficas contempladas en el capítulo III. En tal caso, la indicación geográfica podrá completarse adicionalmente con cualquier término permitido por el pliego de condiciones correspondiente, siempre que no se induzca a error al consumidor; y

b) sustituirse por un término compuesto que incluya el término «licor» o «crema», siempre que el producto final cumpla los requisitos de la categoría 33 del anexo I.

6. Sin perjuicio del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 y de las normas específicas establecidas para las categorías de bebidas espirituosas en el anexo I del presente Reglamento, la denominación legal de una bebida espirituosa podrá completarse con:

▼B

a) una denominación o una referencia geográfica que estén previstas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en el Estado miembro en el que se comercializa la bebida espirituosa, siempre que no induzcan a error al consumidor;

b) una denominación habitual, tal como se define en el artículo 2, apartado 2, letra o), del Reglamento (UE) n.º 1169/2011, siempre que no induzca a error al consumidor;

c) un término compuesto o una alusión de conformidad con los artículos 11 y 12;

d) el término «ensamble» o «ensamblado/a», a condición de que la bebida espirituosa haya sido ensamblada;

e) el término «mezcla», «mezclado/a» o «mezcla de bebidas espirituosas», a condición de que la bebida espirituosa haya sido mezclada; o

f) el término «seco/a» o *«dry»*, excepto en el caso de las bebidas espirituosas que cumplen los requisitos de la categoría 2 del anexo I, sin perjuicio de los requisitos específicos establecidos en las categorías 20 a 22 del anexo I, a condición de que la bebida espirituosa no haya sido edulcorada, ni siquiera para redondear el sabor. No obstante lo dispuesto en la primera parte del presente punto, el término «seco/a» o *«dry»* puede complementar la denominación legal de las bebidas espirituosas que cumplen los requisitos de la categoría 33 y, por lo tanto, han sido edulcorados.

▼M1

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 y el artículo 13, apartados 2 a 4, estará prohibido el uso de las denominaciones legales a que se refiere el apartado 2 del presente artículo o las indicaciones geográficas en la designación, presentación o etiquetado de cualquier bebida que no cumpla los requisitos de la categoría correspondiente que figura en el anexo I o de la indicación geográfica pertinente. Esta prohibición se aplicará también cuando tales denominaciones legales o indicaciones geográficas se utilicen junto con palabras tales como «género», «tipo», «estilo», «elaborado», «aroma» u otros términos similares.

▼B

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, los aromas que imiten una bebida espirituosa o su utilización en la producción de un producto alimenticio que no sea una bebida podrán incluir en su presentación y etiquetado referencias a las denominaciones legales a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, siempre que dichas denominaciones legales vayan acompañadas del término «aroma» o cualquier otro término similar. Las indicaciones geográficas no podrán utilizarse para describir tales aromas.

Artículo 11

Términos compuestos

1. En la designación, presentación y etiquetado de una bebida alcohólica, la utilización en un término compuesto de una denominación legal establecida en las categorías de bebidas espirituosas que figuran en el anexo I o de una indicación geográfica para bebidas espirituosas se autorizará en las siguientes condiciones:

a) que el alcohol utilizado en la producción de la bebida alcohólica proceda exclusivamente de la bebida espirituosa a que se refiere el término compuesto, exceptuando el alcohol que puede estar presente en los aromas, colorantes u otros ingredientes autorizados utilizados para la producción de dicha bebida alcohólica; y

▼B

b) que la bebida espirituosa utilizada no haya sido diluida únicamente mediante la adición de agua, con objeto de que su grado alcohólico se sitúe por debajo del grado mínimo previsto en la correspondiente categoría de bebidas espirituosas que figura en el anexo I.

2. Sin perjuicio de las denominaciones legales previstas en el artículo 10, los términos «alcohol», «aguardiente», «bebida espirituosa» y «agua» no podrán formar parte de un término compuesto que describa una bebida alcohólica.

▼M3

3. Los términos compuestos que describan una bebida alcohólica:

a) figurarán con caracteres uniformes del mismo tipo de letra, tamaño y color;

b) no se interrumpirán mediante ningún elemento textual o gráfico que no forme parte de ellos;

c) no figurarán en un tamaño de fuente que sea mayor que el tamaño de fuente utilizado para la denominación legal de la bebida alcohólica; y

d) en los casos en que la bebida alcohólica sea una bebida espirituosa, irán siempre acompañados de la denominación legal de la bebida espirituosa, que figurará en el mismo campo visual que el término compuesto, a menos que la denominación legal se sustituya por un término compuesto de conformidad con el artículo 10, apartado 5, letra b).

▼B

Artículo 12

Alusiones

1. En la presentación y el etiquetado de un producto alimenticio que no sea una bebida alcohólica, se autorizará una alusión a las denominaciones legales previstas en una o varias categorías de bebidas espirituosas que figuran en el anexo I, o a una o varias indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, a condición de que el alcohol utilizado en la producción del producto alimenticio proceda exclusivamente de la bebida o bebidas espirituosas a las que se hace referencia en la alusión, exceptuando el alcohol que puede estar presente en los aromas, colorantes u otros ingredientes autorizados utilizados para la producción de dicho producto alimenticio.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo y sin perjuicio de los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013 ([6]) y (UE) n.º 251/2014 ([7]) del Parlamento Europeo y del Consejo, en la presentación y etiquetado de una bebida alcohólica que no sea una bebida espirituosa se autorizará una alusión a las denominaciones legales previstas en una o más categorías de bebidas espirituosas que figuran en el anexo I del presente Reglamento o a una o más indicaciones geográficas de bebidas espirituosas a condición de que:

a) el alcohol añadido proceda exclusivamente de la bebida o bebidas espirituosas a las que se hace referencia en la alusión; y

([6]) Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671).

([7]) Reglamento (UE) n.º 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1601/91 del Consejo (DO L 84 de 20.3.2014, p. 14).

▼B

b) la proporción de cada ingrediente alcohólico se indique al menos una vez en el mismo campo visual que la alusión, en orden decreciente de las cantidades utilizadas. Dicha proporción será igual al porcentaje del volumen de alcohol puro que represente en el contenido total de alcohol puro del producto final.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo y en el artículo 13, apartado 4, en la designación, presentación y etiquetado de una bebida espirituosa que cumpla los requisitos de las categorías 33 a 40 del anexo I, se autorizará la alusión a las denominaciones legales previstas en una o más categorías de bebidas espirituosas que figuran en dicho anexo o a una o más indicaciones geográficas de bebidas espirituosas a condición de que:

a) el alcohol añadido proceda exclusivamente de la bebida o bebidas espirituosas a las que se hace referencia en la alusión;

b) la proporción de cada ingrediente alcohólico se indique al menos una vez en el mismo campo visual que la alusión, en orden decreciente de las cantidades utilizadas. Dicha proporción será igual al porcentaje del volumen de alcohol puro que represente en el contenido total de alcohol puro del producto final; y

c) el término *«cream»* no figure en la denominación legal de la bebida espirituosa que cumpla los requisitos de las categorías 33 a 40 del anexo I ni en la denominación legal de la bebida o bebidas espirituosas a las que se hace referencia en la alusión.

▼M4

3 *bis*. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en la designación, presentación y etiquetado de una bebida espirituosa distinta de aquellas que cumplen los requisitos de las categorías 33 a 40 del anexo I, se permitirá la alusión a una denominación legal prevista en una categoría de bebidas espirituosas que figure en dicho anexo o a una indicación geográfica de bebida espirituosa a condición de que:

a) la bebida espirituosa a que se refiere la alusión:

i) se ha utilizado como única base alcohólica para la producción de la bebida espirituosa final, que deberá cumplir los requisitos de una categoría de bebidas espirituosas recogida en el anexo I,

ii) no se haya combinado con otros productos alimenticios distintos de los utilizados para su producción o la producción de la bebida espirituosa final de conformidad con el anexo I o el pliego de condiciones pertinente, y

iii) no haya sido diluida añadiendo agua de manera que su grado alcohólico sea inferior al grado mínimo previsto en la categoría de bebidas espirituosas establecida en el anexo I o en el pliego de condiciones de la indicación geográfica a la que pertenezca la bebida espirituosa a la que se refiere la alusión; o

▼M4

b) la bebida espirituosa haya sido almacenada durante todo el período de maduración o parte del mismo en una barrica de madera utilizada previamente para madurar la bebida espirituosa mencionada en la alusión, a condición de que:

i) la barrica de madera hubiera sido vaciada de su contenido anterior en el caso de las categorías de bebidas espirituosas o indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en las que está prohibida la adición de alcohol, diluido o no,

ii) la alusión se efectúe dentro de la designación de la barrica utilizada para madurar la bebida espirituosa resultante,

iii) la alusión figure de forma menos destacada que la denominación legal de la bebida espirituosa o que cualquier término compuesto utilizado, y

iv) no obstante lo dispuesto en el apartado 4, letra b), la alusión figurará en un tamaño de fuente no mayor que el utilizado para la denominación legal de la bebida espirituosa o de cualquier término compuesto utilizado.

4. Las alusiones a que se refieren los apartados 2, 3 y 3 *bis*:

▼M2

a) no estarán en la misma línea que la denominación de la bebida alcohólica;

b) figurarán en un tamaño de fuente que no sea mayor que la mitad del tamaño de fuente utilizado para el nombre de la bebida alcohólica y, cuando se utilicen términos compuestos, en un tamaño de fuente que no sea mayor que la mitad del tamaño de fuente utilizado para tales términos compuestos, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, letra c);

c) en caso de alusiones en la designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas, deberán ir siempre acompañadas de la denominación legal de la bebida espirituosa, que figurará en el mismo campo visual que la alusión.

▼B

Artículo 13

Normas adicionales sobre la designación, la presentación y el etiquetado

1. La designación, presentación o etiquetado de una bebida espirituosa solo podrá referirse a las materias primas utilizadas para la fabricación del alcohol etílico de origen agrícola o a los destilados de origen agrícola utilizados en la producción de dicha bebida espirituosa cuando el alcohol etílico o el destilado se haya obtenido exclusivamente a partir de esas materias primas. En tal caso, cada tipo de alcohol etílico de origen agrícola o destilado de origen agrícola se mencionará en orden decreciente de las cantidades utilizadas por volumen de alcohol puro.

2. Las denominaciones legales a que se refiere el artículo 10 podrán incluirse en una lista de ingredientes de productos alimenticios siempre que la lista se elabore de acuerdo con los artículos 18 a 22 del Reglamento (UE) n.º 1169/2011.

▼M1

3. En el caso de mezclas, las denominaciones legales previstas en una o más categorías de bebidas espirituosas que figuran en el anexo I o una o más indicaciones geográficas de bebidas espirituosas solo podrán indicarse en una lista de ingredientes alcohólicos que figure en el mismo campo visual que la denominación legal de la bebida espirituosa.

En el caso contemplado en el párrafo primero, la lista de ingredientes alcohólicos irá acompañada, como mínimo, de uno de los términos contemplados en el artículo 10, apartado 6, letra e). Tanto la lista de ingredientes alcohólicos como el término que la acompañe figurarán en el mismo campo visual que la denominación legal de la mezcla, en caracteres uniformes del mismo tipo de letra y color y en un tamaño de fuente que no sea mayor que la mitad del tamaño de fuente utilizado para la denominación legal.

Además, la proporción de cada ingrediente alcohólico en la lista de ingredientes alcohólicos se expresará al menos una vez en forma de porcentaje, en orden decreciente de las cantidades utilizadas. Dicha proporción será igual al porcentaje del volumen de alcohol puro que represente en el contenido total de alcohol puro de la mezcla.

3 *bis*. En el caso de un ensamble, la bebida espirituosa llevará la denominación legal establecida en la categoría correspondiente de bebidas espirituosas que figura en el anexo I.

En el caso de ensambles resultantes de la combinación de bebidas espirituosas pertenecientes a diferentes indicaciones geográficas o de la combinación de bebidas espirituosas pertenecientes a indicaciones geográficas con bebidas espirituosas no pertenecientes a ninguna indicación geográfica, se aplicarán las siguientes condiciones:

a) la designación, presentación o etiquetado del ensamble podrá consignar las denominaciones legales que figuran en el anexo I o las indicaciones geográficas correspondientes a las bebidas espirituosas ensambladas, siempre que tales nombres aparezcan:

   i) exclusivamente en una lista de todos los ingredientes alcohólicos contenidos en el ensamble, que figurará en caracteres uniformes del mismo tipo de letra y color y en un tamaño de fuente que no sea mayor que la mitad del tamaño de fuente utilizado para la denominación legal, y

   ii) al menos una vez en el mismo campo visual que la denominación legal del ensamble;

b) la lista de ingredientes alcohólicos irá acompañada, como mínimo, de uno de los términos contemplados en el artículo 10, apartado 6, letra d).

c) la proporción de cada ingrediente alcohólico en la lista de ingredientes alcohólicos se expresará al menos una vez en forma de porcentaje, en orden decreciente de las cantidades utilizadas. Dicha proporción será igual al porcentaje del volumen de alcohol puro que represente en el contenido total de alcohol puro del ensamble.

▼B

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, si una mezcla cumple los requisitos de una de las categorías de bebidas espirituosas que figuran en el anexo I, dicha mezcla llevará la denominación legal establecida en la categoría correspondiente.

▼B

En el caso contemplado en el párrafo primero, la designación, presentación o etiquetado de la mezcla podrá consignar las denominaciones legales que figuran en el anexo I o las indicaciones geográficas correspondientes a las bebidas espirituosas mezcladas, siempre que tales denominaciones aparezcan:

a) exclusivamente en una lista de todos los ingredientes alcohólicos contenidos en la mezcla, que figurará en caracteres uniformes del mismo tipo de letra y color y en un tamaño de fuente que no sea mayor que la mitad del tamaño de fuente utilizado para la denominación legal; y

b) al menos una vez en el mismo campo visual que la denominación legal de la mezcla.

Además, la proporción de cada ingrediente alcohólico en la lista de ingredientes alcohólicos se expresará al menos una vez en forma de porcentaje en orden decreciente de las cantidades utilizadas. Dicha proporción será igual al porcentaje del volumen de alcohol puro que represente en el contenido total de alcohol puro de la mezcla.

5. La utilización de los nombres de materias primas vegetales que se empleen como denominaciones legales de determinadas bebidas espirituosas se entenderá sin perjuicio de la utilización de los nombres de dichas materias primas vegetales en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios. Los nombres de esas materias primas vegetales podrán utilizarse en la designación, presentación o etiquetado de otras bebidas espirituosas, siempre que ese uso no induzca a error al consumidor.

6. En la designación, presentación o etiquetado de una bebida espirituosa solo podrá especificarse un período de maduración o envejecimiento cuando se refiera al componente alcohólico más joven de la bebida espirituosa, y siempre que todas las operaciones de envejecimiento de la bebida espirituosa se hayan efectuado bajo control fiscal de un Estado miembro o bajo una supervisión que ofrezca garantías equivalentes. La Comisión establecerá un registro público que recoja la lista de organismos encargados de controlar los procesos de envejecimiento en cada Estado miembro.

7. La denominación legal de una bebida espirituosa se indicará en el documento administrativo electrónico a que se refiere el Reglamento (CE) n.º 684/2009 de la Comisión ([8]). Cuando el período de maduración o envejecimiento de una bebida espirituosa se indique en la designación, la presentación o el etiquetado de la bebida espirituosa, también se consignará en dicho documento administrativo.

Artículo 14

Indicación del lugar de procedencia

1. Cuando se indique el lugar de procedencia de una bebida espirituosa, que no sea una indicación geográfica o marca, en su designación, presentación o etiquetado, aquel corresponderá al lugar o región donde tuvo lugar la etapa o etapas del proceso de producción que confirieron a la bebida espirituosa acabada su naturaleza y cualidades esenciales definitivas.

([8]) Reglamento (CE) n.º 684/2009 de la Comisión, de 24 de julio de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo en lo que respecta a los procedimientos informatizados aplicables a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo (DO L 197 de 29.7.2009, p. 24).

▼B

2. En el caso de las bebidas espirituosas no se exigirá indicar el país de origen ni el lugar de procedencia del ingrediente primario a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 1169/2011.

Artículo 15

Lengua utilizada para los nombres de las bebidas espirituosas

1. Los términos en cursiva de los anexos I y II y las indicaciones geográficas aparecerán sin traducir en la etiqueta o en la designación y la presentación de las bebidas espirituosas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en el caso de las bebidas espirituosas producidas en la Unión y destinadas a la exportación, los términos a que se refiere el apartado 1 y las indicaciones geográficas podrán acompañarse de traducciones, transcripciones o transliteraciones, siempre que no se oculten dichos términos e indicaciones geográficas en la lengua original.

▼M6

———————

▼B

Artículo 17

Prohibición de las cápsulas y hojas fabricadas a base de plomo

Las bebidas espirituosas solo podrán almacenarse para su venta o comercializarse en recipientes cerrados mediante un dispositivo que no esté revestido por una cápsula o una hoja fabricadas a base de plomo.

Artículo 18

Métodos de análisis de referencia de la Unión

1. Cuando se deba analizar alcohol etílico de origen agrícola, destilados de origen agrícola o bebidas espirituosas a fin de comprobar que cumplen el presente Reglamento, tal análisis deberá ajustarse a los métodos de análisis de referencia de la Unión para determinar su composición química y física y sus propiedades organolépticas.

Se permitirán otros métodos de análisis, bajo la responsabilidad del director del laboratorio, a condición de que la exactitud, repetibilidad y reproducibilidad de los métodos sean al menos equivalentes a las de los métodos de análisis de referencia de la Unión pertinentes.

2. Cuando no se hayan establecido métodos de análisis de referencia de la Unión para la detección y cuantificación de sustancias contenidas en una bebida espirituosa determinada, serán aplicables uno o más de los métodos siguientes:

a) métodos de análisis que hayan sido validados mediante procedimientos reconocidos internacionalmente y que, en particular, cumplan los criterios establecidos en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo ([9]);

([9]) Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO L 165 de 30.4.2004, p. 1).

▼B

b) métodos de análisis conformes a las normas recomendadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO);

c) métodos de análisis reconocidos y publicados por la Organización Internacional de la Viña y el Vino; o

d) a falta de un método de los contemplados en las letras a), b) o c), y en razón de su exactitud, repetibilidad y reproducibilidad:

— un método de análisis aprobado por el Estado miembro de que se trate;

— cuando sea necesario, cualquier otro método de análisis adecuado.

Artículo 19

Poderes delegados

1. A fin de tener en cuenta el proceso dinámico tradicional de envejecimiento para el *brandy* en los Estados miembros en que se conoce como sistema de «criaderas y solera» o *«solera e criaderas»*, tal como se establece en el anexo III, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, que completen el presente Reglamento:

a) fijando excepciones al artículo 13, apartado 6, en lo que atañe a la indicación del período de maduración o envejecimiento en la designación, la presentación o el etiquetado de dicho *brandy*; y

b) determinando los mecanismos de control adecuados para dicho *brandy*.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, que completen el presente Reglamento en relación con la creación de un registro público que recoja la lista de organismos encargados por cada Estado miembro de controlar los procesos de envejecimiento previstos en el artículo 13, apartado 6.

Artículo 20

Competencias de ejecución

La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá adoptar:

a) las normas necesarias para las comunicaciones que deben efectuar los Estados miembros en relación con los organismos designados para controlar los procesos de envejecimiento de conformidad con el artículo 13, apartado 6;

b) normas uniformes para indicar el país de origen o el lugar de procedencia en la etiqueta de las bebidas espirituosas a que se refiere el artículo 14;

▼B

c) normas sobre la utilización del símbolo de la Unión contemplado en el artículo 16 en la designación, la presentación y el etiquetado de las bebidas espirituosas;

d) normas técnicas detalladas sobre los métodos de análisis de referencia de la Unión a que se refiere el artículo 18.

Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 47, apartado 2.

CAPÍTULO III

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

▼M6

———————

▼B

Artículo 22

Pliego de condiciones

1. Las indicaciones geográficas protegidas en virtud del presente Reglamento cumplirán lo dispuesto en un pliego de condiciones que contenga como mínimo lo siguiente:

a) el nombre que vaya a protegerse como indicación geográfica, tal como se utilice dicho nombre, ya sea en el comercio o en el lenguaje común, únicamente en las lenguas que se utilicen o se hayan utilizado históricamente para describir el producto específico en la zona geográfica definida, en la forma escrita original y con transcripción latina si la forma original es en otro alfabeto;

b) la categoría de la bebida espirituosa o la mención «bebida espirituosa» si una bebida espirituosa no cumple los requisitos establecidos para las categorías de estas bebidas que se definen en el anexo I;

c) una descripción de las características de la bebida espirituosa, incluidas, en su caso, las materias primas a base de las cuales se produce, así como las principales características físicas, químicas u organolépticas del producto y las características específicas del producto en comparación con las bebidas espirituosas de la misma categoría;

d) la definición de la zona geográfica delimitada en función del vínculo contemplado en la letra f);

e) una descripción del método de producción de la bebida espirituosa y, en su caso, de la autenticidad e invariabilidad de los métodos de producción locales;

f) datos que establezcan el vínculo entre una determinada calidad, reputación u otra característica de la bebida espirituosa y su origen geográfico;

g) los nombres y direcciones de las autoridades competentes o, si se dispone de ellos, los nombres y direcciones de los organismos que verifican, de conformidad con el artículo 38, el cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones, y sus funciones específicas;

▼B

h) cualquier norma específica de etiquetado aplicable a la indicación geográfica en cuestión.

Cuando sean aplicables, se incluirán requisitos relativos al embalaje en los pliegos de condiciones, junto con una justificación que demuestre que el envasado debe tener lugar dentro de la zona geográfica definida para poder salvaguardar la calidad, garantizar el origen o asegurar los controles necesarios, teniendo en cuenta el Derecho de la Unión, en particular el relativo a la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.

▼M6

1 *bis*. El pliego de condiciones también podrá incluir prácticas sostenibles.

▼B

2. Se considerarán pliegos de condiciones a efectos del presente artículo los expedientes técnicos presentados como parte de una solicitud antes del 8 de junio de 2019 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 110/2008.

▼M6

Artículo 23

Documento único

El documento único contendrá lo siguiente:

a) los elementos principales del pliego de condiciones, incluidos el nombre que se desea proteger, la categoría a la que pertenece la bebida espirituosa o el término «bebida espirituosa», el método de producción, una descripción de las características de la bebida espirituosa, una breve definición de la zona geográfica y, en su caso, normas específicas aplicables a su envasado y etiquetado;

b) una descripción del vínculo entre la bebida espirituosa y su origen geográfico a que se refiere el artículo 3, punto 4, en la que se incluyan, en su caso, los elementos específicos de la descripción del producto o del método de producción que justifiquen el vínculo.

_____

▼B

Artículo 34

Indicaciones geográficas homónimas

▼M6

_____

La protección de las indicaciones geográficas con arreglo al presente Reglamento no afectará a las indicaciones geográficas protegidas ni a las denominaciones de origen protegidas de los productos vitícolas regulados en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

_____

▼B

Artículo 37

Indicaciones geográficas registradas existentes

Las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas registradas en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 110/2008 y, por tanto, protegidas con arreglo a dicho Reglamento, serán automáticamente protegidas como indicaciones geográficas en virtud del presente Reglamento. La Comisión las incluirá en el registro contemplado en el artículo 33 del presente Reglamento.

▼M6

———————

▼B

Artículo 41

Poderes delegados

1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 46, que completen el presente Reglamento estableciendo condiciones adicionales que han de cumplirse, también en los casos en los que una zona geográfica incluya más de un país, relativas a:

a) las solicitudes de registro de una indicación geográfica a que se refieren los artículos 23 y 24; y

b) los procedimientos nacionales preliminares a que se refiere el artículo 24, el control de la Comisión, el procedimiento de oposición y la anulación de las indicaciones geográficas.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 46, que completen el presente Reglamento estableciendo condiciones y requisitos para el procedimiento relativo a las modificaciones de la Unión y las modificaciones normales, incluidas las modificaciones temporales, del pliego de condiciones a que se refiere el artículo 31.

▼M6

Artículo 42

Competencias de ejecución

1. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución relativos a lo siguiente:

a) la forma del pliego de condiciones;

b) la definición del formato y la presentación en línea del documento único establecidos en el artículo 23;

c) la exclusión o anonimización de los datos personales.

2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 88, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo ([10]).

([10]) Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2019/787 y (UE) 2019/1753, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 (DO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

▼B

CAPÍTULO IV

CONTROLES, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Artículo 43

Controles de las bebidas espirituosas

1. Los Estados miembros serán responsables de los controles de las bebidas espirituosas. Adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento y designarán a las autoridades competentes responsables de garantizar dicho cumplimiento.

2. La Comisión velará por la aplicación uniforme del presente Reglamento y, en caso necesario, adoptará, mediante actos de ejecución, las normas relativas a los controles administrativos y físicos que deban realizar los Estados miembros con respecto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación del presente Reglamento. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 47, apartado 2.

Artículo 44

Intercambio de información

1. Los Estados miembros y la Comisión se comunicarán recíprocamente los datos necesarios para la aplicación del presente Reglamento.

2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución en lo que atañe a la naturaleza y el tipo de información que debe intercambiarse y a los métodos de intercambio de información.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 47, apartado 2.

Artículo 45

Legislación de los Estados miembros

1. Al aplicar una política de calidad a las bebidas espirituosas producidas en su propio territorio y, en particular, a las indicaciones geográficas que figuran en el registro o para la protección de nuevas indicaciones geográficas, los Estados miembros podrán adoptar normas sobre la producción, designación, presentación y etiquetado más estrictas que las que figuran en los anexos I y II en la medida en que sean compatibles con el Derecho de la Unión.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros no podrán prohibir o restringir la importación, venta o consumo de bebidas espirituosas producidas en otros Estados miembros o terceros países que cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento.

▼B

CAPÍTULO V

DELEGACIÓN DE PODERES, DISPOSICIONES DE APLICACIÓN, DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

SECCIÓN 1

Delegación de poderes y disposiciones de aplicación

Artículo 46

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 8 y 19 se otorgan a la Comisión por un período de siete años a partir del 24 de mayo de 2019. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de siete años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 33 y 41 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 24 de mayo de 2019. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

4. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 50 se otorgan a la Comisión por un período de seis años a partir del 24 de mayo de 2019.

5. La delegación de poderes mencionada en los artículos 8, 19, 33, 41 y 50 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea* o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

▼B

6. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

7. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

8. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 8, 19, 33, 41 y 50, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dichos plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 47

Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité de bebidas espirituosas creado por el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

SECCIÓN 2

Excepción y disposiciones transitorias y finales

Artículo 48

Excepción a los requisitos de cantidades nominales de la Directiva 2007/45/CE

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2007/45/CE y en la sexta fila del punto 1 del anexo de dicha Directiva, en la Unión podrá comercializarse *shochu* ([11]) de destilación única producido en alambique y embotellado en Japón en cantidades nominales de 720 ml y 1 800 ml.

Artículo 49

Derogación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50, queda derogado el Reglamento (CE) n.º 110/2008 con efectos a partir del 25 de mayo de 2021. No obstante, su capítulo III queda derogado con efectos a partir del 8 de junio de 2019.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1:

a) el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 110/2008 seguirá aplicándose hasta el 25 de mayo de 2021;

([11]) Como se indica en el anexo 2-D del Acuerdo entre la Unión Europea y Japón relativo a una Asociación Económica.

▼B

b) el artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 110/2008 y, sin perjuicio de la aplicabilidad de las demás disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 716/2013 de la Comisión ([12]), el artículo 9 de este último seguirán aplicándose hasta la conclusión de los procedimientos establecidos en el artículo 9 del Reglamento de Ejecución, pero, en cualquier caso, no más tarde del 25 de mayo de 2021; y

c) el anexo III del Reglamento (CE) n.º 110/2008 seguirá aplicándose hasta el establecimiento del registro a que se refiere el artículo 33 del presente Reglamento.

3. Las referencias al Reglamento (CE) n.º 110/2008 se interpretarán como referencias al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo IV de este.

Artículo 50

Medidas transitorias

▼C2

1. Los productos a que se refiere el artículo 1, apartado 1, del presente Reglamento que no cumplan los requisitos del presente Reglamento pero que cumplan los requisitos del Reglamento (CE) n.º 110/2008 y hayan sido producidos antes del 25 de mayo de 2021 podrán seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias.

▼B

2. Sin perjuicio del apartado 1 del presente artículo, las bebidas espirituosas cuya designación, presentación o etiquetado no sea conforme con los artículos 21 y 36 del presente Reglamento pero que cumplan los requisitos de los artículos 16 y 23 del Reglamento (CE) n.º 110/2008 y hayan sido etiquetadas antes del 8 de junio de 2019 podrán seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias.

3. Hasta el 25 de mayo de 2025, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 46 que modifiquen el artículo 3, apartados 2, 3, 9, 10, 11 y 12, el artículo 10, apartados 6 y 7, y los artículos 11, 12 y 13, o que completen el presente Reglamento como excepción a dichas disposiciones.

Los actos delegados a que se refiere el párrafo primero se limitarán estrictamente a satisfacer necesidades demostradas resultantes de la situación del mercado.

La Comisión adoptará un acto delegado distinto en relación con cada definición, definición técnica o requisito a que se hace referencia en el párrafo primero.

4. Los artículos 22 a 26, 31 y 32 del presente Reglamento no se aplicarán a las solicitudes de registro, modificación o anulación que estén pendientes a 8 de junio de 2019. Seguirán aplicándose a dichas solicitudes el artículo 17, apartados 4, 5 y 6, y los artículos 18 y 21 del Reglamento (CE) n.º 110/2008.

Las disposiciones relativas al procedimiento de oposición a que se refieren los artículos 27, 28 y 29 del presente Reglamento no se aplicarán a las solicitudes de registro o de modificación respecto de las cuales las principales especificaciones del expediente técnico o una solicitud de modificación, respectivamente, ya hayan sido publicadas para su oposición el 8 de junio de 2019 en el *Diario Oficial de la Unión Europea*. El artículo 17, apartado 7, del Reglamento (CE) n.º 110/2008 seguirá aplicándose a dichas solicitudes.

([12]) Reglamento de Ejecución (UE) n.º 716/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas (DO L 201 de 26.7.2013, p. 21).

▼B

Las disposiciones relativas al procedimiento de oposición a que se refieren los artículos 27, 28 y 29 del presente Reglamento no se aplicarán a las solicitudes de anulación que estén pendientes a 8 de junio de 2019. El artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 110/2008 seguirá aplicándose a dichas solicitudes de anulación.

5. Con respecto a las indicaciones geográficas registradas en virtud del capítulo III del presente Reglamento cuyas solicitudes de registro estuvieran pendientes en la fecha de aplicación de los actos de ejecución que establezcan normas detalladas relativas a los procedimientos, la forma y la presentación de las solicitudes tal como se contempla en el artículo 23, previstos en el artículo 42, apartado 2, del presente Reglamento, el registro podrá ofrecer acceso directo a las principales especificaciones del expediente técnico a efectos del artículo 17, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 110/2008.

6. Con respecto a las indicaciones geográficas registradas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 110/2008, la Comisión publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, previa petición de un Estado miembro, un documento único presentado por dicho Estado miembro. Dicha publicación irá acompañada por la referencia de publicación del pliego de condiciones y no irá seguida de un procedimiento de oposición.

Artículo 51

Entrada en vigor y aplicación

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los siete días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Será aplicable a partir del 25 de mayo de 2021.

▼C1

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 14, apartado 2, el artículo 16, el artículo 20, letra c), los artículos 21, 22 y 23, el artículo 24, apartados 1, 2 y 3, apartado 4, párrafos primero y segundo, y apartados 8 y 9, los artículos 25 a 42, los artículos 46 y 47, el artículo 50, apartados 1, 4 y 6, el anexo I, punto 39, letra d), y punto 40, letra d), y las definiciones del artículo 3 relativas a dichas disposiciones se aplicarán a partir del 8 de junio de 2019.

▼B

3. Los actos delegados a que se refieren los artículos 8, 19 y 50, adoptados conforme al artículo 46, y los actos de ejecución a que se refieren el artículo 8, apartado 4, y los artículos 20, 43 y 44, adoptados conforme al artículo 47, se aplicarán a partir del 25 de mayo de 2021.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

▼B

ANEXO I

CATEGORÍAS DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS

1. **Ron**

a) El ron es una bebida espirituosa producida exclusivamente por destilación del producto obtenido de la fermentación alcohólica de melazas o jarabes procedentes de la elaboración de azúcar de caña o del propio jugo de la caña de azúcar, destilada a menos de 96 % vol, de forma que el destilado presente, de manera perceptible, las características organolépticas específicas del ron.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del ron será de 37,5 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El ron no contendrá aromatizantes.

e) El ron podrá contener caramelo añadido exclusivamente para ajustar el color.

f) El ron se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 20 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

g) En el caso de las indicaciones geográficas registradas con arreglo al presente Reglamento, la denominación legal del ron puede completarse con:

i) el término *«traditionnel»* o «tradicional», siempre que el ron de que se trate:

— haya sido producido por destilación con menos de 90 % vol tras la fermentación alcohólica de materias generadoras de alcohol originaria exclusivamente del lugar de producción considerado,

— tenga un contenido de sustancias volátiles igual o superior a 225 g/hl de alcohol de 100 % vol, y

— no esté edulcorado;

ii) el término «agrícola», siempre que el ron de que se trate cumpla los requisitos especificados en el inciso i) y haya sido producido exclusivamente por destilación tras la fermentación alcohólica de jugo de caña de azúcar. El término «agrícola» únicamente podrá utilizarse en el caso de indicaciones geográficas de los departamentos franceses de ultramar o de la Región Autónoma de Madeira.

La presente letra se entenderá sin perjuicio de la utilización de los términos «agrícola», *«traditionnel»* o «tradicional» en relación con cualesquiera productos no cubiertos por la presente categoría, de acuerdo con sus propios criterios específicos.

2. ***Whisky* o *whiskey***

a) El *whisky* o *whiskey* es una bebida espirituosa producida exclusivamente por la realización de todas las operaciones de producción siguientes:

i) la destilación de caldos de cereales malteados, en presencia o no de granos enteros de cereales no malteados, que haya sido:

— sacarificada por la diastasa de malta que contiene, con o sin otras enzimas naturales,

— fermentada por la acción de la levadura;

▼B

ii) destilaciones efectuadas todas y cada una a menos de 94,8 % vol, de forma que el destilado tenga el aroma y el sabor derivados de las materias primas utilizadas;

iii) envejecimiento del destilado final, al menos durante tres años, en toneles de madera de una capacidad inferior o igual a 700 l.

El destilado final, al que solo se podrá añadir agua o caramelo natural (como colorante), conservará el color, aroma y gusto derivados de los procesos de producción mencionados en los incisos i), ii) y iii).

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *whisky* o *whiskey* será de 40 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El *whisky* o *whiskey* no se podrá edulcorar, ni siquiera para redondear el sabor, aromatizar o contener otros aditivos que no sean caramelo corriente (E 150a) utilizado para ajustar el color.

e) La denominación legal *«whisky»* o *«whiskey»* podrá completarse con el término «*single malt*» solo si ha sido destilado exclusivamente a partir de cebada malteada en una única destilería.

3. **Bebida espirituosa de cereales**

a) La bebida espirituosa de cereales es una bebida producida exclusivamente por destilación de caldos fermentados de cereales de grano entero que presenta características organolépticas derivadas de las materias primas utilizadas.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo de la bebida espirituosa de cereales, con excepción del *Korn*, será de 35 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) La bebida espirituosa de cereales no contendrá aromatizantes.

e) La bebida espirituosa de cereales solo podrá contener caramelo añadido para ajustar el color.

f) La bebida espirituosa de cereales se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 10 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

g) La bebida espirituosa de cereales podrá llevar la denominación legal «aguardiente de cereales» si se ha producido por destilación a menos de 95 % vol de masa fermentada de granos enteros de cereales y presenta características organolépticas derivadas de las materias primas utilizadas.

h) En la denominación legal «bebida espirituosa de cereales» o «aguardiente de cereales», la palabra «cereales» se podrá sustituir por el nombre del cereal utilizado exclusivamente en la producción de la bebida espirituosa.

4. **Aguardiente de vino**

a) El aguardiente de vino es una bebida espirituosa que cumple los siguientes requisitos:

▼C1

i) se produce exclusivamente por destilación a menos de 86 % vol de vino, vino alcoholizado o destilado de vino;

▼B

ii) tiene un contenido de sustancias volátiles igual o superior a 125 gramos por hectolitro de alcohol a 100 % vol;

▼B

iii) tiene un contenido máximo de metanol de 200 gramos por hectolitro de alcohol a 100 %vol.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de vino será de 37,5 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El aguardiente de vino no contendrá aromatizantes. Esto no impide los métodos de producción tradicionales.

e) El aguardiente de vino podrá contener caramelo añadido únicamente para ajustar el color.

f) El aguardiente de vino se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 20 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

g) Cuando el aguardiente de vino haya sido sometido a un período de maduración, podrá seguir comercializándose como «aguardiente de vino» siempre que se haya sometido al período de maduración previsto para las bebidas espirituosas en la categoría 5, o a un período de maduración más largo.

h) El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de que se emplee el término *«Branntwein»* en combinación con el término *«essig»* en la presentación y el etiquetado de vinagre.

5. ***Brandy* o *Weinbrand***

a) El *brandy* o *Weinbrand* es una bebida espirituosa que cumple los siguientes requisitos:

i) se produce a base de aguardiente de vino, al que podrá añadirse un destilado de vino que haya sido destilado a menos del 94,8 % vol y no exceda el límite máximo de 50 % en grado alcohólico del producto acabado;

ii) ha envejecido como mínimo:

— durante un año en recipientes de roble con una capacidad mínima de 1 000 litros; o

— durante seis meses en barricas de roble con una capacidad inferior a 1 000 litros;

iii) tiene un contenido de sustancias volátiles igual o superior a 125 g/hl de alcohol a 100 % vol, que procede exclusivamente de la destilación de las materias primas empleadas;

iv) tiene un contenido máximo de metanol de 200 g/hl de alcohol a 100 % vol.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *brandy* o *Weinbrand* será de 36 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El *brandy* o *Weinbrand* no contendrá aromatizantes. Esto no impide los métodos de producción tradicionales.

e) El *brandy* o *Weinbrand* podrá contener caramelo añadido únicamente para ajustar el color.

▼B

f) El *brandy* o *Weinbrand* se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 35 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

6. **Aguardiente de orujo, orujo o marc**

a) El aguardiente de orujo, orujo o marc es una bebida espirituosa que cumple los siguientes requisitos:

i) se produce exclusivamente con orujos de uva fermentados y destilados, bien directamente por vapor de agua, bien previa adición de agua, cumpliéndose las dos condiciones siguientes:

— todas y cada una de las destilaciones se efectúan a menos de 86 % vol;

— la primera destilación se efectúa en presencia de los orujos;

ii) la proporción de lías que podrá añadirse al orujo será, como máximo, de 25 kg de lías por 100 kg de orujo;

iii) la cantidad de alcohol procedente de las lías no sobrepasará el 35 % de la cantidad total de alcohol del producto acabado;

iv) tendrá un contenido de sustancias volátiles igual o superior a 140 g/hl de alcohol a 100 % vol, y el contenido máximo de metanol será de 1 000 g/hl de alcohol a 100 % vol.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de orujo, orujo o marc será de 37,5 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El aguardiente de orujo, orujo o marc no contendrá aromatizantes. Esto no impide los métodos de producción tradicionales.

e) El aguardiente de orujo, orujo o marc podrá contener caramelo añadido únicamente para ajustar el color.

f) El aguardiente de orujo, orujo o marc se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 20 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

7. **Aguardiente de hollejo de fruta**

a) El aguardiente de hollejo de fruta es la bebida espirituosa que cumple los siguientes requisitos:

i) se producirá exclusivamente por fermentación y destilación de hollejos de frutas distintos del orujo, cumpliéndose las dos condiciones siguientes:

— todas y cada una de las destilaciones se efectuarán a menos de 86 % vol;

— la primera destilación se efectuará en presencia de los hollejos;

ii) tendrá un contenido mínimo de sustancias volátiles de 200 gramos por hectolitro de alcohol a 100 % vol;

▼B

iii) el contenido máximo de metanol será de 1 500 gramos por hectolitro de alcohol a 100 % vol;

iv) el contenido máximo de ácido cianhídrico será de 7 gramos por hectolitro de alcohol a 100 % vol., cuando se trate de aguardiente de hollejo de frutas de hueso.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de hollejo de fruta será de 37,5 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El aguardiente de hollejo de fruta no contendrá aromatizantes.

e) El aguardiente de hollejo de fruta podrá contener caramelo añadido únicamente para ajustar el color.

f) El aguardiente de hollejo de fruta se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 20 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

g) La denominación legal consistirá en la denominación «aguardiente de hollejo de» seguida del nombre de la fruta correspondiente. En caso de que se empleen hollejos de varias frutas diferentes, la denominación legal será «aguardiente de hollejo de frutas» y podrá completarse con el nombre de cada fruta en orden decreciente de la cantidad utilizada.

8. **Aguardiente de pasas o *raisin brandy***

a) El aguardiente de pasas o *raisin brandy* es una bebida espirituosa producida exclusivamente por la destilación del producto obtenido de la fermentación alcohólica del extracto de pasas de las variedades «negra de Corinto» o «moscatel de Alejandría», destilada a menos de 94,5 % vol, de forma que el destilado tenga el aroma y el sabor derivados de las materias primas utilizadas.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de pasas o *raisin brandy* será de 37,5 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El aguardiente de pasas o *raisin brandy* no contendrá aromatizantes.

e) El aguardiente de pasas o *raisin brandy* podrá contener caramelo añadido únicamente para ajustar el color.

f) El aguardiente de pasas o *raisin brandy* se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 20 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

9. **Aguardiente de fruta**

a) El aguardiente de fruta es una bebida espirituosa que cumple los siguientes requisitos:

i) se produce exclusivamente por la fermentación alcohólica y la destilación, con o sin huesos, de fruto fresco y carnoso, incluido el plátano, o del mosto de dicho fruto, de bayas o de hortalizas;

ii) todas y cada una de las destilaciones se efectuarán a menos de 86 % vol, de forma que el destilado tenga el aroma y el sabor derivados de la materia prima destilada;

iii) contiene una cantidad de sustancias volátiles igual o superior a 200g/hl de alcohol a 100 % vol;

▼B

iv) su contenido de ácido cianhídrico, cuando se trata de aguardiente de fruta con hueso, no sobrepasa 7 g/hl de alcohol a 100 % vol.

b) El contenido máximo de metanol del aguardiente de fruta será de 1 000 g/hl de alcohol a 100 % vol, excepto:

i) en el caso de los aguardientes de fruta producidos a base de las frutas o bayas mencionadas a continuación, cuyo contenido máximo de metanol será de 1 200 g/hl de alcohol a 100 % vol:

— manzana (*Malus domestica* Borkh.),

— albaricoque (*Prunus armeniaca* L.),

— ciruela (*Prunus domestica* L.),

— ciruela damascena (*Prunus domestica* L.),

— ciruela mirabel (*Prunus domestica* L. subsp. *syriaca* (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

— melocotón (*Prunus persica* (L.) Batsch),

— pera (*Pyrus communis* L.), excepto la pera Williams (*Pyrus communis* L. cv «Williams»),

— zarzamora (*Rubus* sect. Rubus),

— frambuesa (*Rubus idaeus* L.).

ii) en el caso de los aguardientes de fruta producidos a base de las frutas o bayas mencionados a continuación, cuyo contenido máximo de metanol será de 1 350 g/hl de alcohol a 100 % vol:

— membrillo (*Cydonia oblonga* Mill.),

— bayas de enebro (*Juniperus communis* L. o *Juniperus oxicedrus* L.),

— pera Williams (*Pyrus communis* L. cv «Williams»),

— grosella negra (*Ribes nigrum* L.),

— grosella roja (*Ribes rubrum* L.),

— baya del escaramujo (*Rosa canina* L.),

— baya del saúco (*Sambucus nigra* L.),

— serba (*Sorbus aucuparia* L.),

— baya del serbal (*Sorbus domestica* L.),

— baya del mostajo (*Sorbus torminalis* (L.) Crantz).

▼B

c) El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de fruta será de 37,5 %.

d) El aguardiente de fruta no podrá colorarse.

e) No obstante la letra d) de la presente categoría y como excepción a lo dispuesto en el anexo II, parte E, categoría de alimento 14.2.6, del Reglamento (CE) n.º 1333/2008, podrá utilizarse caramelo para ajustar el color de los aguardientes de fruta envejecidos un año como mínimo en contacto con madera.

f) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

g) El aguardiente de fruta no contendrá aromatizantes.

h) El aguardiente de fruta se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 18 g de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

i) La denominación legal del aguardiente de fruta será «aguardiente de» completada por el nombre de la fruta, baya u hortaliza. Esta denominación legal podrá expresarse mediante el nombre de la fruta, baya u hortaliza, completado con un sufijo, en el caso de las lenguas búlgara, checa, croata, eslovaca, eslovena, griega, polaca y rumana.

Alternativamente:

i) la denominación legal a que se refiere el párrafo primero podrá ser *«wasser»*, utilizada junto con el nombre de la fruta; o

ii) las denominaciones legales siguientes podrán ser utilizadas en los casos indicados a continuación:

— *«kirsch»* para el aguardiente de cereza (*Prunus avium* (L.) L.),

— «ciruela», «ciruela damascena» o «slivovitz» para el aguardiente de ciruela (*Prunus domestica* L.),

— «ciruela mirabel» para el aguardiente de ciruela mirabel (*Prunus domestica* L. subesp. *syriaca* (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

— «fruto del madroño» para el aguardiente de fruto del madroño (*Arbutus unedo* L.),

— «Golden Delicious» para el aguardiente de manzana (*Malus domestica* var. «Golden Delicious»);

— *«Obstler»* para aguardientes producidos a base de frutas, con o sin bayas, siempre que como mínimo el 85 % de la pasta proceda de diferentes variedades de manzana, pera o ambas.

El nombre *«Williams»* o «williams» se podrá utilizar únicamente para comercializar el aguardiente de pera producido exclusivamente a base de peras de la variedad «Williams».

Si existe el riesgo de que una de esas denominaciones legales que no contenga la palabra «aguardiente» a que se refiere la presente letra no sea fácilmente comprensible para el consumidor final, la designación, la presentación y etiquetado incluirán la palabra «aguardiente», eventualmente completada con una explicación.

j) Cuando dos o más especies de frutas, bayas u hortalizas, se destilen juntas, el producto se comercializará bajo la denominación legal de:

▼B

— «aguardiente de frutas» para bebidas espirituosas producidas exclusivamente por destilación de frutas o bayas, o de ambas; o

— «aguardiente vegetal» para bebidas espirituosas producidas exclusivamente por destilación de hortalizas; o

— «aguardiente de frutas y vegetal» para bebidas espirituosas producidas por destilación de una combinación de frutas, bayas y hortalizas.

Esta denominación legal podrá completarse con el nombre de cada una de las especies de fruta, baya o vegetal, en orden decreciente de las cantidades utilizadas.

▼M6

9 *bis*. **Aguardiente de patata**

a) El aguardiente de patata es una bebida espirituosa obtenida exclusivamente por fermentación alcohólica y la destilación de tubérculos de patata a menos del 94,8 % vol., de modo que el destilado tenga el aroma y el sabor de las materias primas utilizadas.

b) El contenido máximo de metanol del aguardiente de patata será de 1 000 g/hl de alcohol a 100 % vol.

c) El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de patata será de 38 %.

d) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

e) El aguardiente de patata no contendrá aromatizantes.

f) El aguardiente de patata podrá contener caramelo añadido únicamente para ajustar el color.

g) El aguardiente de patata se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 10 g de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

▼B

10. **Aguardiente de sidra, aguardiente de perada y aguardiente de sidra y perada**

a) El aguardiente de sidra, el aguardiente de perada y el aguardiente de sidra y perada son bebidas espirituosas que cumplen los siguientes requisitos:

i) se producen exclusivamente por destilación de sidra o pera a menos de 86 % vol, de forma que el destilado tenga el aroma y el sabor derivados de esas frutas;

ii) contienen una cantidad de sustancias volátiles igual o superior a 200 g/hl de alcohol a 100 % vol;

iii) tienen un contenido máximo de metanol de 1 000 g/hl de alcohol a 100 % vol.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de sidra, del aguardiente de perada y del aguardiente de sidra y perada será de 37,5 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El aguardiente de sidra, el aguardiente de perada y el aguardiente de sidra y perada no contendrán aromatizantes. Esto no impide los métodos de producción tradicionales.

▼B

e) El aguardiente de sidra, el aguardiente de perada y el aguardiente de sidra y perada podrán contener caramelo añadido únicamente para ajustar el color.

f) El aguardiente de sidra, el aguardiente de perada y el aguardiente de sidra y perada se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 15 g de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

g) La denominación legal será:

— «aguardiente de sidra» para bebidas espirituosas producidas exclusivamente por destilación de sidra;

— «aguardiente de perada» para bebidas espirituosas producidas exclusivamente por destilación de perada; o

— «aguardiente de sidra y perada» para bebidas espirituosas producidas exclusivamente por destilación de sidra y perada.

11. **Aguardiente de miel**

a) El aguardiente de miel es una bebida espirituosa que cumple los siguientes requisitos:

i) se produce exclusivamente por fermentación y destilación de remojo de cereales con miel;

ii) se destila a menos de 86 % vol, de forma que el destilado presente las características organolépticas derivadas de las materias primas utilizadas.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de miel será de 35 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El aguardiente de miel no contendrá aromatizantes.

e) El aguardiente de miel podrá contener caramelo añadido únicamente para ajustar el color.

f) El aguardiente de miel solo se podrá edulcorar con miel para redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 20 gramos de miel por litro, expresados en azúcar invertido.

12. ***Hefebrand* o aguardiente de lías**

a) El *Hefebrand* o aguardiente de lías es una bebida espirituosa producida exclusivamente por destilación a menos de 86 % vol de lías de vino, lías de cerveza o lías de bebidas a base de frutas fermentadas.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *Hefebrand* o aguardiente de lías será de 38 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El *Hefebrand* o aguardiente de lías no contendrá aromatizantes.

e) El *Hefebrand* o aguardiente de lías solo podrá contener caramelo añadido para ajustar el color.

f) El *Hefebrand* o aguardiente de lías se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 20 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

g) La denominación legal *«Hefebrand»* o «aguardiente de lías» se completará con el nombre de las materias primas utilizadas.

▼B

13. **Aguardiente de cerveza**

a) El aguardiente de cerveza es una bebida espirituosa producida exclusivamente por destilación directa a presión normal de cerveza fresca a un grado alcohólico volumétrico inferior a 86 %, de manera que el destilado resultante presente características organolépticas resultantes de la cerveza.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de cerveza será de 38 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El aguardiente de cerveza no contendrá aromatizantes.

e) El aguardiente de cerveza solo podrá contener caramelo añadido para ajustar el color.

f) El aguardiente de cerveza se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 20 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

▼M6

13 *bis*. **Aguardiente de pan**

a) El aguardiente de pan es una bebida espirituosa obtenida exclusivamente por fermentación alcohólica y destilación de pan fresco a menos del 86 % vol., de modo que el destilado tenga el aroma y el sabor de las materias primas utilizadas.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de pan será de 38 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El aguardiente de pan no contendrá aromatizantes.

e) El aguardiente de pan podrá contener caramelo añadido únicamente para ajustar el color.

f) El aguardiente de pan se podrá edulcorar a fin de redondear su sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 20 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

13 *ter*. **Aguardiente de savia de abedul, aguardiente de savia de arce y aguardiente de savia de abedul y arce**

a) El aguardiente de savia de abedul, el aguardiente de savia de arce y el aguardiente de savia de abedul y arce son bebidas espirituosas producidas exclusivamente por destilación directa de la pasta que se obtiene a partir de la fermentación de la savia fresca de abedul, de arce o de ambos a presión normal hasta un contenido de alcohol inferior al 88 % vol., de modo que el destilado resultante tiene características organolépticas derivadas de la savia de abedul, de la savia de arce o de ambos.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de savia de abedul, del aguardiente de savia de arce y del aguardiente de savia de abedul y arce será de 38 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El aguardiente de savia de abedul, el aguardiente de savia de arce y el aguardiente de savia de abedul y arce no contendrán aromatizantes.

e) El aguardiente de savia de abedul, el aguardiente de savia de arce y el aguardiente de savia de abedul y arce podrán contener caramelo añadido únicamente para ajustar el color.

f) El aguardiente de savia de abedul, el aguardiente de savia de arce y el aguardiente de savia de abedul y arce se podrán edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 20 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

▼B

14. ***Topinambur* o aguardiente de tupinambo o pataca**

a) El *topinambur* o aguardiente de tupinambo o pataca es una bebida espirituosa producida exclusivamente por destilación a menos de 86 % vol de tupinambo o pataca (*Helianthus tuberosus* L.).

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *topinambur* o aguardiente de tupinambo o pataca será de 38 %.

c) No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no.

d) El *topinambur* o aguardiente de tupinambo o pataca no contendrá aromatizantes.

e) El *topinambur* o aguardiente de tupinambo o pataca podrá contener caramelo añadido únicamente para ajustar el color.

f) El *topinambur* o aguardiente de tupinambo o pataca se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 20 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

15. **Vodka**

a) El vodka es una bebida espirituosa producida a base de alcohol etílico de origen agrícola, obtenido de la fermentación con levadura de:

— patatas, cereales, o ambos, o

— otras materias primas agrícolas,

destilada de manera que se reduzcan selectivamente las características organolépticas de las materias primas utilizadas y los subproductos formados durante la fermentación.

Lo anterior podrá ir seguido de una destilación adicional o del tratamiento con auxiliares tecnológicos adecuados o ambos, incluido el tratamiento con carbón activado, para dotarlo de unas características organolépticas especiales.

Los niveles máximos de residuos para el alcohol etílico de origen agrícola usado para producir vodka serán los establecidos en el artículo 5, letra d), con la excepción de que el residuo de metanol en el producto final no será mayor de 10 g/hl de alcohol a 100 % vol.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del vodka será de 37,5 %.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán añadir serán las sustancias aromatizantes naturales o preparaciones aromatizantes que estén presentes en el destilado obtenido de las materias primas fermentadas. Además, podrán conferirse al producto unas características organolépticas especiales, siempre que no sean un sabor predominante.

d) El vodka no podrá colorarse.

e) El vodka se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 8 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

f) En la designación, presentación o etiquetado del vodka no producido exclusivamente a base de patatas o cereales, o ambos, figurará de manera destacada la indicación «producido a base de …», más el nombre de las materias primas utilizadas para producir el alcohol etílico de origen agrícola. Esta indicación aparecerá en el mismo campo visual que la denominación legal.

▼B

g) La denominación legal «*vodka*» podrá utilizarse en cualquier Estado miembro.

16. **Aguardiente de (completado con el nombre de la fruta, las bayas o los frutos secos) obtenido por maceración y destilación**

a) El aguardiente de (completado con el nombre de la fruta, las bayas o los frutos secos) obtenido por maceración y destilación es una bebida espirituosa que cumple los siguientes requisitos:

i) se ha producido por:

— maceración de fruta, bayas o frutos secos mencionados en el inciso ii), ya sea mediante fermentación parcial o sin fermentación, con la posible adición de un máximo de 20 litros de alcohol etílico de origen agrícola o aguardiente o de destilado derivado de la misma fruta, bayas o frutos secos, o de una combinación de los mismos, por 100 kilos de fruta, bayas o frutos secos fermentados,

— seguida de una destilación; todas y cada una de las destilaciones se efectuarán a menos de 86 % vol;

ii) se produce a base de las siguientes frutas, bayas o frutos secos:

— aronia (*Aronia Medik.* nom cons.),

— aronia melanocarpa (*Aronia melanocarpa (Michx.)* Elliott),

— castaña (*Castanea sativa* Mill.),

— cítricos (*Citrus* spp.),

— avellana (*Corylus avellana* L.),

— camarina negra (*Empetrum nigrum* L.),

— fresa (*Fragaria* spp.),

— espino amarillo (*Hippophae rhamnoides* L.),

— baya del acebo (*Ilex aquifolium* e *Ilex cassine* L.),

— baya del cornejo (*Cornus mas*),

— nuez (*Juglans regia* L.),

— plátano (*Musa* spp.),

— mirto (*Myrtus communis* L.),

— higo chumbo (*Opuntia ficus-indica* (L.) Mill),

— granadilla (*Passiflora edulis* Sims),

— baya del cerezo aliso (*Prunus padus* L.),

— endrina (*Prunus spinosa* L.),

▼B

— grosella negra (*Ribes nigrum* L.),

— grosella blanca (*Ribes niveum* Lindl.),

— grosella roja (*Ribes rubrum* L.),

— grosella espinosa (*Ribes uva-crispa* L. syn. *Ribes grossularia*),

— baya del escaramujo (*Rosa canina* L.),

— mora ártica (*Rubus arcticus* L.),

— mora amarilla (*Rubus chamaemorus* L.),

— zarzamora (*Rubus* sect. *Rubus*),

— frambuesa (*Rubus idaeus* L.),

— baya del saúco (*Sambucus nigra* L.),

— serba (*Sorbus aucuparia* L.),

— baya del serbal (*Sorbus domestica* L.),

— baya del mostajo (*Sorbus torminalis* (L.) Crantz),

— jobo de la India (*Spondias dulcis* Parkinson),

— abal (*Spondias mombin* L.),

— arándano alto (*Vaccinium corymbosum* L.),

— arándano agrio (*Vaccinium oxycoccos* L.),

— arándano/mirtilo (*Vaccinium myrtillus* L.),

— arándano rojo (*Vaccinium vitis-idaea* L.).

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo de un aguardiente de (completado con el nombre de la fruta, las bayas o los frutos secos) obtenido por maceración y destilación será de 37,5 %.

c) El aguardiente de (completado con el nombre de la fruta, las bayas o los frutos secos) obtenido por maceración y destilación no contendrá aromatizantes.

d) El aguardiente de (completado con el nombre de la fruta, las bayas o los frutos secos) obtenido por maceración y destilación no podrá colorarse.

e) No obstante lo dispuesto en la letra d) y como excepción a lo dispuesto en el anexo II, parte E, categoría de alimento 14.2.6, del Reglamento (CE) n.º 1333/2008, podrá utilizarse caramelo para ajustar el color del aguardiente (completado con el nombre de la fruta, las bayas o los frutos secos) obtenido por maceración y destilación y envejecido un año como mínimo en contacto con madera.

▼B

f) El aguardiente (completado con el nombre de la fruta, las bayas o los frutos secos) obtenido por maceración y destilación se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 18 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

g) En lo que se refiere a la designación, presentación y etiquetado del aguardiente de (completado con el nombre de la fruta, las bayas o los frutos secos), obtenido por maceración y destilación, deberá figurar en la designación, presentación o etiquetado la expresión «obtenido por maceración y destilación» escrita con caracteres del mismo tipo de letra, tamaño y color y en el mismo campo visual que las palabras «aguardiente de (completado con el nombre de la fruta, las bayas o los frutos secos) y, en el caso de las botellas, en la etiqueta delantera.

17. ***Geist*** **(completado con el nombre de la fruta o materias primas utilizadas)**

a) El *Geist* (completado con el nombre de la fruta o materias primas utilizadas) es una bebida espirituosa producida por la maceración de frutas y bayas no fermentadas enumeradas en la categoría 16, letra a), inciso ii), u hortalizas, frutos secos, otras materias vegetales, como hierbas o pétalos de rosas, u hongos, en alcohol etílico de origen agrícola, seguida de una destilación a menos de 86 % vol.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *Geist* (completado con el nombre de la fruta o materias primas utilizadas) será de 37,5 %.

c) El *Geist* (completado con el nombre de la fruta o materia prima utilizada) no contendrá aromatizantes.

d) El *Geist* (completado con el nombre de la fruta o materias primas utilizadas) no podrá colorarse.

e) El *Geist* (completado con el nombre de la fruta o materias primas utilizadas) se podrá edulcorar a fin de redondear el sabor final. No obstante, el producto final no podrá contener más de 10 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

f) El término *«-geist»* precedido por un término distinto del nombre de una fruta, planta u otra materia prima podrá completar la denominación legal de otras bebidas espirituosas o bebidas alcohólicas, siempre que su uso no induzca a error al consumidor.

18. **Genciana**

a) La genciana es una bebida espirituosa producida a base de un destilado de genciana, obtenido a su vez de la fermentación de raíces de genciana con o sin adición de alcohol etílico de origen agrícola.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo de genciana será de 37,5 %.

c) La genciana no contendrá aromatizantes.

19. **Bebida espirituosa aromatizada con enebro**

a) La bebida espirituosa aromatizada con enebro es una bebida espirituosa producida por la aromatización con bayas de enebro (*Juniperus communis* L. o *Juniperus oxicedrus* L.) de un alcohol etílico de origen agrícola, un aguardiente de cereales o un destilado de cereales, o una combinación de ellos.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo de una bebida espirituosa aromatizada con enebro será de 30 %.

▼B

c) Podrán utilizarse como complemento de las bayas de enebro sustancias aromatizantes, preparaciones aromatizantes, plantas con propiedades aromatizantes o partes de plantas con propiedades aromatizantes, o una combinación de ellas, pero las características organolépticas de las bayas de enebro deberán percibirse, aunque a veces estén atenuadas.

d) La bebida espirituosa aromatizada con enebro podrá llevar la denominación legal *«Wacholder»* o *«genebra»*.

20. ***Gin***

a) El *gin* es una bebida espirituosa aromatizada con bayas de enebro (*Juniperus communis* L.) producida por la aromatización de alcohol etílico de origen agrícola.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *gin* será de 37,5 %.

c) Para la producción del *gin* solo se utilizarán sustancias aromatizantes o preparaciones aromatizantes, o ambas, de forma que el sabor de enebro sea predominante.

d) El término *«gin»* podrá completarse con el término *«dry»* si no se han añadido a la bebida edulcorantes en una proporción superior a 0,1 gramos de sustancias edulcorantes por litro de producto final, expresados en azúcar invertido.

21. ***Gin* destilado**

a) El gin destilado es una de las bebidas espirituosas siguientes:

i) la bebida espirituosa aromatizada con enebro, producida exclusivamente por destilación de un alcohol etílico de origen agrícola con un grado alcohólico volumétrico mínimo inicial de 96 % en presencia de bayas de enebro (*Juniperus communis* L.) y de otros productos vegetales naturales, debiendo ser predominante el sabor de enebro;

ii) la combinación del producto de esa destilación con un alcohol etílico de origen agrícola de la misma composición, pureza y grado alcohólico; para la aromatización del *gin* destilado podrán utilizarse las sustancias aromatizantes o las preparaciones aromatizantes especificadas en la categoría 20, letra c), o ambas.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del de *gin* destilado será de 37,5 %.

c) El *gin* producido únicamente por la adición de esencias o de aromas al alcohol etílico de origen agrícola no se considerará *gin* destilado.

d) El término «*gin* destilado» podrá completarse incorporando el término *«dry»* si no se han añadido a la bebida edulcorantes en una proporción superior a 0,1 gramos de sustancias edulcorantes por litro de producto final, expresados en azúcar invertido.

22. ***London gin***

a) El *London gin* es un *gin* destilado que cumple los siguientes requisitos:

i) ha sido producido exclusivamente a base de alcohol etílico de origen agrícola con un contenido máximo de metanol de 5 gramos por hectolitro de alcohol de 100 % vol, cuyo aroma proviene exclusivamente de la destilación en alambiques tradicionales de alcohol etílico de origen agrícola en presencia de todas las materias vegetales naturales utilizadas;

ii) el destilado resultante contiene un grado alcohólico volumétrico mínimo de 70 %;

iii) todo alcohol etílico de origen agrícola que se añada cumplirá los requisitos establecidos en el artículo 5, pero su contenido en metanol no excederá de 5 gramos por hectolitro de alcohol a 100 % vol;

▼B

iv) no ha sido colorado;

v) no ha sido edulcorado en una proporción superior a 0,1 gramos de sustancias edulcorantes por litro de producto final, expresados en azúcar invertido;

vi) no contiene ningún otro ingrediente que no sean los ingredientes mencionados en los incisos i), iii) y v), y agua.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *London gin* será de 37,5 %.

c) La denominación *«London gin»* podrá completarse incorporando el término *«dry»*.

23. **Bebida espirituosa aromatizada con alcaravea o *Kümmel***

a) La bebida espirituosa aromatizada con alcaravea o *Kümmel* es una bebida espirituosa producida por la aromatización del alcohol etílico de origen agrícola con alcaravea (*Carum carvi* L.).

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo de la bebida espirituosa aromatizada con alcaravea o *Kümmel* será de 30 %.

c) Podrán utilizarse como complemento sustancias aromatizantes o preparaciones aromatizantes o ambas pero el sabor de alcaravea será predominante.

24. ***Akvavit* o *aquavit***

a) El *akvavit* o *aquavit* es una bebida espirituosa aromatizada con semillas de alcaravea o de eneldo o ambas, producida utilizando alcohol etílico de origen agrícola aromatizado con un destilado de plantas o especias.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *akvavit* o *aquavit* será de 37,5 %.

c) Podrán utilizarse como complemento sustancias aromatizantes naturales o preparaciones aromatizantes o ambas, pero el aroma de estas bebidas se deberá en gran parte a los destilados de semillas de alcaravea (*Carum carvi* L.) o eneldo (*Anethum graveolens* L.) o a ambos; el uso de aceites esenciales está prohibido.

d) Las sustancias amargas no predominarán de manera evidente en su sabor. El contenido en extracto seco no podrá superar 1,5 g/100 ml.

25. **Bebida espirituosa anisada**

a) La bebida espirituosa anisada es una bebida espirituosa producida por la aromatización de un alcohol etílico de origen agrícola con extractos naturales de anís estrellado (*Illicium verum* Hook f.), anís verde (*Pimpinella anisum* L.), hinojo (*Foeniculum vulgare* Mill.) o de cualquier otra planta que contenga el mismo constituyente aromático principal, por uno de los procesos siguientes o una combinación de ellos:

i) maceración o destilación o ambos;

ii) destilación del alcohol en presencia de las semillas u otras partes de las plantas mencionadas anteriormente;

iii) adición de extractos destilados naturales de plantas anisadas.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo de una bebida espirituosa anisada será de 15 %.

▼B

c) La bebida espirituosa anisada únicamente podrá aromatizarse con preparaciones aromatizantes y con sustancias aromatizantes naturales.

d) Podrán utilizarse como complemento otros extractos vegetales naturales o semillas aromáticas, pero el sabor del anís deberá seguir siendo predominante.

26. ***Pastis***

a) El *pastis* es una bebida espirituosa anisada que contiene también extractos naturales procedentes de palo de regaliz (*Glycyrrhiza* spp.), lo que implica la presencia de sustancias colorantes llamadas «chalcones», así como de ácido glicirrícico, cuyos contenidos mínimo y máximo serán de 0,05 y 0,5 gramos por litro respectivamente.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *pastis* será de 40 %.

c) El *pastis* únicamente podrá aromatizarse con preparaciones aromatizantes y con sustancias aromatizantes naturales.

d) El *pastis* contendrá menos de 100 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresado en azúcar invertido, y tendrá unos contenidos mínimos y máximos de anetol de 1,5 y 2 gramos por litro, respectivamente.

27. ***Pastis de Marseille***

a) El *pastis de Marseille* es un *pastis* con un pronunciado sabor de anís que contiene entre 1,9 y 2,1 gramos de anetol por litro.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *pastis de Marseille* será de 45 %.

c) El *pastis de Marseille* únicamente podrá aromatizarse con preparaciones aromatizantes y con sustancias aromatizantes naturales.

28. **Anís o *janeževec***

a) El anís o *janeževec* es la bebida espirituosa anisada cuyo aroma característico proviene exclusivamente del anís verde (*Pimpinella anisum* L.), del anís estrellado (*Illicium verum* Hook f.) o del hinojo (*Foeniculum vulgare* Mill.), o de una combinación de estos productos.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del anís o *janeževec* será de 35 %.

c) El anís o *janeževec* únicamente podrá aromatizarse con preparaciones aromatizantes y con sustancias aromatizantes naturales.

29. **Anís destilado**

a) El anís destilado es el anís que contiene alcohol destilado en presencia de las semillas mencionadas en la categoría 28, letra a), y, en el caso de indicaciones geográficas, mástique y otras semillas, plantas o frutas aromáticas, a condición de que ese alcohol represente como mínimo el 20 % del grado alcohólico del anís destilado.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del anís destilado será de 35 %.

c) El anís destilado únicamente podrá aromatizarse con preparaciones aromatizantes y con sustancias aromatizantes naturales.

▼B

30. **Bebida espirituosa de sabor amargo o *bitter***

a) La bebida espirituosa de sabor amargo o *bitter* es una bebida espirituosa en la que predomina un sabor amargo, producida por la aromatización del alcohol etílico de origen agrícola o de un destilado de origen agrícola, o de ambos, con sustancias aromatizantes o preparaciones aromatizantes, o ambas.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo de la bebida espirituosa de sabor amargo o *bitter* será de 15 %.

c) Sin perjuicio del uso de estos términos en la presentación y el etiquetado de alimentos distintos de las bebidas espirituosas, la bebida espirituosa de sabor amargo o *bitter* se podrá comercializar también bajo la denominación «amargo» o *«bitter»*, acompañada o no de otro término.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c), el término «amargo» o *«bitter»* podrá utilizarse en la designación, la presentación y el etiquetado de licores de sabor amargo.

31. **Vodka aromatizado**

a) El vodka aromatizado es aquel al que se le ha dado un aroma predominante distinto del de las materias primas utilizadas para producir el vodka.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del vodka aromatizado será de 37,5 %.

c) El vodka aromatizado podrá edulcorarse, ensamblarse, aromatizarse, envejecerse o colorarse.

d) Cuando el vodka aromatizado esté edulcorado, el producto final no podrá contener más de 100 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresados en azúcar invertido.

e) La denominación legal de vodka aromatizado podrá ser también el nombre del aromatizante predominante combinado con la palabra «vodka». El término «vodka» en cualquier lengua oficial de la Unión podrá sustituirse por *«vodka»*.

32. **Bebida espirituosa aromatizada a base de endrinas o *pacharán***

a) La bebida espirituosa aromatizada a base de endrinas o *pacharán* es una bebida espirituosa que tiene un predominante sabor a endrinas y se produce por la maceración de endrinas (*Prunus spinosa*) en alcohol etílico de origen agrícola, con la adición de extractos naturales de anís o destilados de anís o ambos;

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo de la bebida espirituosa aromatizada a base de endrinas o *pacharán* será de25 %;

c) Para la producción de la bebida espirituosa aromatizada a base de endrinas o *pacharán*, se utilizará una cantidad mínima de 125 gramos de endrinas por litro de producto final;

d) La bebida espirituosa aromatizada a base de endrinas o *pacharán* tendrá un contenido en sustancias edulcorantes, expresado en azúcar invertido, de entre 80 y 250 gramos por litro de producto final;

e) Las características organolépticas, color y sabor de la bebida espirituosa aromatizada a base de endrinas o *pacharán* serán proporcionados exclusivamente por los frutos utilizados y el anís.

▼B

f) El término *«pacharán»* podrá ser utilizado como denominación legal únicamente cuando el producto se haya elaborado en España. Cuando el producto se haya elaborado fuera de España, el término *«pacharán»* podrá utilizarse únicamente como complemento de la denominación legal «Bebida espirituosa aromatizada a base de endrinas», siempre que vaya acompañada de los términos: «producido en …», seguido del nombre del Estado miembro o tercer país de producción.

33. **Licor**

a) El licor es una bebida espirituosa:

i) con un contenido mínimo de sustancias edulcorantes, expresado en azúcar invertido, de:

— 70 gramos por litro en el caso de los licores de cereza o guinda cuyo alcohol etílico sea exclusivamente aguardiente de cerezas o guindas,

— 80 gramos por litro en el caso de los licores aromatizados exclusivamente con genciana, una planta similar o ajenjo,

— 100 gramos por litro en todos los demás casos,

ii) producida a base de alcohol etílico de origen agrícola o un destilado de origen agrícola o una o varias bebidas espirituosas o una combinación de estos productos, edulcorados y con adición de uno o varios aromas, productos de origen agrícola o productos alimenticios.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del licor será de 15 %.

c) En la producción de licor únicamente podrán utilizarse sustancias aromatizantes y preparaciones aromatizantes.

No obstante, los siguientes licores únicamente podrán aromatizarse con productos alimenticios sápidos, preparaciones aromatizantes y sustancias aromatizantes naturales:

i) licores de frutas:

— piña (*Ananas*),

— cítricos (*Citrus* L.),

— espino amarillo (*Hippophae rhamnoides* L.),

— mora (*Morus alba*, *Morus rubra*),

— guinda (*Prunus cerasus*),

— cereza (*Prunus avium*),

— grosella negra (*Ribes nigrum* L.),

— mora ártica (*Rubus arcticus* L.),

— mora amarilla (*Rubus chamaemorus* L.),

▼B

— frambuesa (*Rubus idaeus* L.),

— arándano agrio (*Vaccinium oxycoccos* L.),

— arándano/mirtilo (*Vaccinium myrtillus* L.),

— arándano rojo (*Vaccinium vitis-idaea* L.);

ii) licores de plantas:

— genepí (*Artemisia genepi*),

— genciana (*Gentiana* L.),

— menta (*Mentha* L.),

— anís (*Pimpinella anisum* L.),

▼C3

d) Podrá utilizarse la denominación legal «*liqueur*» en cualquier Estado miembro y:

▼B

— para los licores producidos por maceración de guindas o cerezas (*Prunus cerasus* o *Prunus avium*) en alcohol etílico de origen agrícola, la denominación legal podrá ser *«guignolet»* o *«češnjevec»*, con o sin el término «licor»;

— para los licores producidos por maceración de guindas (*Prunus cerasus*) en alcohol etílico de origen agrícola, la denominación legal podrá ser *«ginja»* o *«ginjinha»* o *«višnjevec»*, con o sin el término «licor»;

— para los licores cuyo contenido en alcohol se debe exclusivamente al uso de ron, la denominación legal podrá ser *«punch au rhum»*, con o sin el término «licor»;

— sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, punto 2, el artículo 10, apartado 5, letra b), y el artículo 11, para los licores que contengan leche o productos lácteos la denominación legal podrá ser «crema», completada con el nombre de la materia prima utilizada que confiere al licor su aroma predominante, con o sin el término «licor».

e) Cuando se utilice alcohol etílico de origen agrícola o un destilado de origen agrícola, se podrán utilizar, en la designación, la presentación y el etiquetado de los licores elaborados en la Unión, los términos compuestos siguientes con el fin de reflejar los métodos de producción establecidos:

— *prune brandy*;

— *orange brandy*;

— *apricot brandy*;

— *cherry brandy*;

— *solbærrom* o ron de grosella negra.

▼B

En lo que respecta a la designación, la presentación y el etiquetado de los licores indicados en el párrafo primero, el término compuesto figurará en una misma línea con caracteres uniformes del mismo tipo, tamaño y color y la palabra «licor» figurará inmediatamente al lado en caracteres de dimensiones no inferiores a dichos tipos. Si el alcohol no procede de la bebida espirituosa indicada, figurará su origen en la etiqueta dentro del mismo campo visual que el término compuesto y la palabra «licor», ya sea indicando el tipo de alcohol agrícola o mediante las palabras «alcohol agrícola» precedidas, en cada caso, de los términos «elaborado a base de» o «elaborado utilizando».

f) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 13, apartado 4, la denominación legal «licor» podrá completarse con el nombre del aromatizante o el producto alimenticio que confiere a la bebida espirituosa su aroma predominante, siempre que confieran el aroma a la bebida espirituosa productos alimenticios sápidos, preparaciones aromatizantes y sustancias aromatizantes naturales, derivados de la materia prima mencionada en el nombre del aromatizante o el producto alimenticio, completado con sustancias aromatizantes únicamente cuando sea necesario para reforzar el aroma de dicha materia prima.

34. **Crema de (completado con el nombre de una fruta o de otra materia prima utilizada)**

a) La crema de (completada con el nombre de una fruta o de otra materia prima utilizada) es un licor que tiene un contenido mínimo de sustancias edulcorantes de 250 gramos por litro, expresado en azúcar invertido.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo de la crema de (completada con el nombre de una fruta u otra materia prima utilizada) será de 15 %.

c) Serán de aplicación a esta bebida espirituosa las normas sobre sustancias aromatizantes y preparados aromatizantes de los licores establecidas en la categoría 33.

▼C2

d) La leche y los productos lácteos quedarán excluidos de las materias primas utilizadas.

▼B

e) La fruta o cualquier otra materia prima utilizada en la denominación legal será la fruta o la materia prima que confiera a esta bebida espirituosa su aroma predominante.

f) La denominación legal podrá ser completada con el término «licor».

g) La denominación legal *«crème de cassis»* únicamente podrá utilizarse para los licores producidos con grosellas negras que tengan un contenido de sustancias edulcorantes superior a 400 gramos por litro, expresado en azúcar invertido.

35. ***Sloe gin***

a) El *sloe gin* es un licor producido por la maceración de endrinas en *gin*, al que podrá añadirse zumo de endrinas.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *sloe gin* será de 25 %.

c) En la producción del *sloe gin* únicamente podrán utilizarse sustancias aromatizantes naturales y preparaciones aromatizantes.

d) La denominación legal podrá ser completada con el término «licor».

36. ***Sambuca***

a) La *sambuca* es un licor incoloro aromatizado con anís que cumple los siguientes requisitos:

▼B

i) contiene destilados de anís verde (*Pimpinella anisum* L.), anís estrellado (*Illicium verum* L.) u otras hierbas aromáticas;

ii) tiene un contenido mínimo de sustancias edulcorantes de 350 gramos por litro, expresado en azúcar invertido;

iii) tiene un contenido de anetol natural de 1 gramo por litro, como mínimo, y de 2 gramos por litro, como máximo.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo de la *sambuca* será de 38 %.

c) Las normas sobre sustancias aromatizantes y preparaciones aromatizantes para licores establecidas en la categoría 33 se aplicarán a la *sambuca*.

d) La *sambuca* no podrá colorarse.

e) La denominación legal podrá ser completada con el término «licor».

37. ***Maraschino*, marrasquino o *maraskino***

a) El *maraschino*, marrasquino o *maraskino* es un licor incoloro cuyo aroma procede principalmente de un destilado de cerezas de marasca o del producto obtenido de la maceración de cerezas o fragmentos de cerezas en alcohol etílico de origen agrícola o en un destilado de cerezas de marasca, con un contenido mínimo en sustancias edulcorantes de 250 gramos por litro, expresado en azúcar invertido.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *maraschino*, marrasquino o *maraskino* será de 24 %.

c) Las normas sobre sustancias aromatizantes y preparaciones aromatizantes para licores establecidas en la categoría 33 se aplicarán al *maraschino*, marrasquino o *maraskino*.

d) El *maraschino*, marrasquino o *maraskino* no podrá colorarse.

e) La denominación legal podrá ser completada con el término «licor».

38. ***Nocino* u *orehovec***

a) El *nocino* u *orehovec* es un licor cuyo aroma se obtiene principalmente de la maceración, o de la maceración y destilación, de nueces peladas enteras (*Juglans regia* L.), con un contenido mínimo de sustancias edulcorantes de 100 gramos por litro, expresado en azúcar invertido.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *nocino* u *orehovec* será de 30 %.

c) Serán de aplicación al *nocino* u *orehovec* las normas sobre sustancias aromatizantes y preparados aromatizantes de licores establecidas en la categoría 33.

d) La denominación legal podrá ser completada con el término «licor».

39. **Licor de huevo o *advocaat* o *avocat* o *advokat***

a) El licor de huevo o *advocaat* o *avocat* o *advokat* es un licor, aromatizado o no, producido a base de alcohol etílico de origen agrícola, destilado de origen agrícola o bebida espirituosa, o una combinación de estos productos, cuyos ingredientes son yema de huevo de calidad, clara de huevo y azúcar o miel, o ambos. El contenido mínimo de azúcar o de miel será de 150 gramos por litro, expresado en azúcar invertido. El contenido mínimo de yema de huevo pura será de 140 gramos por litro de producto final. La utilización de huevos que no sean huevos de gallina de la especie *Gallus gallus* deberá indicarse en la etiqueta.

▼B

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del licor de huevo o *advocaat* o *avocat* o *advokat* será de 14 %.

c) En la producción de licor de huevo o *advocaat* o *avocat* o *advokat* únicamente podrán utilizarse productos alimenticios sápidos, sustancias aromatizantes y preparaciones aromatizantes.

▼C2

d) En la producción de licor de huevo o *advocaat* o *avocat* o *advokat* podrán utilizarse leche o productos lácteos.

▼B

40. **Licor al huevo**

a) El licor al huevo es un licor, aromatizado o no, producido a base de alcohol etílico de origen agrícola, destilado de origen agrícola o bebida espirituosa, o una combinación de ellos, cuyos ingredientes característicos son yema de huevo de calidad, clara de huevo y azúcar o miel, o ambos. El contenido mínimo de azúcar o de miel será de 150 gramos por litro, expresado en azúcar invertido. El contenido mínimo de yema de huevo será de 70 gramos por litro de producto final.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del licor al huevo será de 15 %.

c) En la producción del licor al huevo únicamente podrán utilizarse productos alimenticios sápidos, sustancias aromatizantes naturales y preparaciones aromatizantes.

▼C2

d) En la producción de licor al huevo podrán utilizarse leche o productos lácteos.

▼B

41. ***Mistrà***

a) El *mistrà* es una bebida espirituosa incolora aromatizada con anís o con anetol natural que cumple los siguientes requisitos:

i) tiene un contenido de anetol de 1 gramo por litro, como mínimo, y de 2 gramos por litro, como máximo;

ii) puede contener además un destilado de hierbas aromáticas;

iii) no está edulcorado.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *mistrà* será de 40 % y el máximo de 47 %.

c) El *mistrà* únicamente podrá aromatizarse con preparaciones aromatizantes y con sustancias aromatizantes naturales.

d) El *mistrà* no podrá colorarse.

42. ***Väkevä glögi* o *spritglögg***

a) El *väkevä glögi* o *spritglögg* es una bebida espirituosa obtenida por aromatización de vino o productos vinícolas y alcohol etílico de origen agrícola con aroma de clavo o canela o ambos, utilizando uno de los procesos siguientes, o una combinación de ellos:

i) maceración o destilación,

ii) destilación del alcohol en presencia de partes de las plantas antes mencionadas,

iii) adición de sustancias aromatizantes naturales de clavo o canela.

▼B

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *väkevä glögi* o *spritglögg* será de 15 %.

c) El *väkevä glögi* o *spritglögg* podrá aromatizarse únicamente con sustancias aromatizantes, preparaciones aromatizantes u otros aromas, pero el aroma de las especias especificadas en la letra a) será predominante.

d) El contenido de vino o de productos vinícolas no será superior al 50 % del producto final.

43. ***Berenburg* o *Beerenburg***

a) El *Berenburg* o *Beerenburg* es una bebida espirituosa que cumple los siguientes requisitos:

i) se produce utilizando alcohol etílico de origen agrícola;

ii) se produce por la maceración de frutas, plantas o partes de frutas o plantas;

iii) contiene como aroma específico el destilado de raíces de genciana (*Gentiana lutea* L.), bayas de enebro (*Juniperus communis* L.) y hojas de laurel (*Laurus nobilis* L.);

iv) su color puede variar entre el pardo claro y el pardo oscuro,

v) puede estar edulcorada con un máximo de 20 gramos de sustancias edulcorantes por litro, expresado en azúcar invertido.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del *Berenburg* o *Beerenburg* será de 30 %.

c) El *Berenburg* o *Beerenburg* únicamente podrá aromatizarse con preparaciones aromatizantes y con sustancias aromatizantes naturales.

44. **Néctar de miel o néctar de aguamiel**

a) El néctar de miel o el néctar de aguamiel es una bebida espirituosa producida por la aromatización de una mezcla de mosto de miel fermentada y miel destilada o alcohol etílico de origen agrícola o de ambos productos, con un contenido mínimo de 30 % vol de mosto de miel fermentada.

b) El grado alcohólico volumétrico mínimo del néctar de miel o del néctar de aguamiel será de 22 %.

c) El néctar de miel o el néctar de aguamiel únicamente podrá aromatizarse con preparaciones aromatizantes y con sustancias aromatizantes naturales, siempre que el gusto de miel sea predominante.

d) El néctar de miel o el néctar de aguamiel se podrá edulcorar únicamente con miel.

▼B

ANEXO II

NORMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A DETERMINADAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS

1. El *Rum-Verschnitt* se produce en Alemania y se obtiene mezclando ron y alcohol etílico de origen agrícola, procediendo de ron, como mínimo, el 5 % del alcohol contenido en el producto final. El grado alcohólico volumétrico mínimo del *Rum-Verschnitt* será de 37,5 %. La palabra *«Verschnitt»* figurará en la designación, la presentación y el etiquetado con caracteres de tipo, dimensión y color idénticos a los utilizados para la palabra *«Rum»*, en la misma línea que esta y deberá mencionarse en la etiqueta delantera de las botellas. La denominación legal de este producto será «bebida espirituosa». Si el *Rum-Verschnitt* se comercializa fuera de Alemania, su composición alcohólica figurará en la etiqueta.

2. El *slivovice* se produce en Chequia y se obtiene mediante la incorporación a un destilado de ciruela, antes de la destilación final, de alcohol etílico de origen agrícola, procediendo de destilado de ciruela, como mínimo, el 70 % del alcohol contenido en el producto final. La denominación legal de este producto será «bebida espirituosa». Podrá añadirse el nombre *«slivovice»* si aparece en el mismo campo visual de la etiqueta delantera. Si el *slivovice* se comercializa fuera de Chequia, su composición alcohólica figurará en la etiqueta. La presente disposición se entenderá sin perjuicio del uso de las denominaciones legales para aguardientes de fruta de la categoría 9 del anexo I.

3. El *guignolet kirsch* se produce en Francia y se obtiene mezclando *guignolet* y *kirsch*, procediendo de *kirsch*, como mínimo, el 3 % del alcohol puro total contenido en el producto final. La palabra *«guignolet»* figurará en la designación, la presentación y el etiquetado con caracteres de tipo, dimensión y color idénticos a los utilizados para la palabra *«kirsch»* y en la misma línea que esta, y figurará en la etiqueta delantera de las botellas. La denominación legal de este producto será «licor». Su composición alcohólica indicará el porcentaje de volumen de alcohol puro que el *guignolet* y el *kirsch* representen en el contenido total, en volumen, de alcohol puro del *guignolet kirsch*.

▼B

ANEXO III

SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO DINÁMICO O DE «CRIADERAS Y SOLERA» O DE *«SOLERA E CRIADERAS»*

El sistema de envejecimiento dinámico o de «criaderas y solera» o *«solera e criaderas»* consiste en la ejecución de extracciones periódicas de una parte del *brandy* contenido en cada una de las barricas de roble y los recipientes que forman una fase de envejecimiento y en las correspondientes reposiciones de *brandy* extraído de la fase de envejecimiento anterior.

Definiciones

Se entenderá por «fase de envejecimiento» cada grupo de barricas de roble y recipientes con el mismo nivel de maduración, a través de los que el *brandy* va pasando a lo largo del proceso de envejecimiento. Cada fase se denomina *«*criadera*»*, salvo la última, previa a la expedición del brandy, que se denomina *«*solera*»*.

Se entenderá por «extracción» el volumen parcial de *brandy* extraído de cada barrica de roble y recipiente en una fase de envejecimiento para su incorporación a las barricas de roble y los recipientes en la siguiente fase de envejecimiento o, en el caso de la solera, para su envío.

Se entenderá por «reposición» el volumen de *brandy* de las barricas de roble y los recipientes de una fase de envejecimiento determinada que se incorpora y se mezcla con el contenido de las barricas de roble y los recipientes de la siguiente fase de envejecimiento.

Se entenderá por «envejecimiento promedio» el período de tiempo correspondiente a la rotación del total de existencias de *brandy* que se someten al proceso de envejecimiento, calculado dividiendo el volumen total de *brandy* contenido en todas las fases de envejecimiento por el volumen de las extracciones de la última fase, la solera, en un año.

El envejecimiento promedio del *brandy* extraído de la solera se calculará mediante la siguiente fórmula: t = Vt/Ve, en donde:

— t es el envejecimiento promedio, expresado en años;

— Vt es el volumen total de las existencias en el sistema de envejecimiento, expresado en litros de alcohol puro;

— Ve es el volumen total del producto extraído para su envío durante un año, expresado en litros de alcohol puro.

En el caso de las barricas de roble y los recipientes de menos de 1 000 litros, el número de extracciones y reposiciones anuales será igual o inferior al doble de la cantidad de fases del sistema, a fin de garantizar que el componente más joven tiene un envejecimiento igual o superior a seis meses.

En el caso de las barricas de roble y los recipientes de 1 000 litros o más, el número de extracciones y reposiciones anuales será igual o inferior a la cantidad de fases del sistema, a fin de garantizar que el componente más joven tiene un envejecimiento igual o superior a un año.

▼B

ANEXO IV

Tabla de correspondencias

Presente Reglamento	Reglamento (CE) n.º 110/2008
Artículo 1, apartados 1 y 2	Artículo 1, apartados 1 y 2
Artículo 2, letras a) a d)	Artículo 2, apartados 1 y 3
Artículo 2, letra e)	Artículo 2, apartado 2
Artículo 2, letra f)	Anexo I, punto 6
Artículo 3, apartado 1	Artículo 8
Artículo 3, apartados 2 y 3	Artículo 10
Artículo 3, apartado 4	Artículo 15, apartado 1
Artículo 3, apartado 5	—
Artículo 3, apartado 6	—
Artículo 3, apartado 7	Artículo 15, apartado 3, párrafo tercero
Artículo 3, apartado 8	—
Artículo 3, apartados 9 y 10	Artículo 11, apartado 2, y anexo I, punto 4
Artículo 3, apartados 11 y 12	Anexo I, punto 7
Artículo 4, apartado 1	Artículo 7 y anexo I, punto 14
Artículo 4, apartado 2	Artículo 7 y anexo I, punto 15
Artículo 4, apartado 3	Artículo 7 y anexo I, punto 16
Artículo 4, apartado 4	—
Artículo 4, apartado 5	Anexo I, punto 17
Artículo 4, apartado 6	—
Artículo 4, apartado 7	Anexo I, punto 2
Artículo 4, apartado 8	Anexo I, punto 3
Artículo 4, apartado 9	Anexo I, punto 3
Artículo 4, apartado 10	Anexo I, punto 5
Artículo 4, apartado 11	Anexo I, punto 8
Artículo 4, apartado 12	Anexo I, punto 9
Artículo 4, apartado 13	—
Artículo 4, apartado 14	—
Artículo 4, apartado 15	—
Artículo 4, apartado 16	—
Artículo 4, apartado 17	—
Artículo 4, apartado 18	—
Artículo 4, apartados 19 y 20	Anexo I, punto 10
Artículo 4, apartado 21	—
Artículo 4, apartado 22	—
Artículo 4, apartado 23	Anexo I, punto 11
Artículo 4, apartado 24	Anexo I, punto 12
Artículo 5	Anexo I, punto 1

▼B

Presente Reglamento	Reglamento (CE) n.º 110/2008
Artículo 6, apartado 1	Artículo 3, apartado 1
Artículo 6, apartado 2	Artículo 3, apartado 3
Artículo 6, apartado 3	Artículo 3, apartado 4
Artículo 7, apartado 1	Artículo 4
Artículo 7, apartado 2	Artículo 5, apartado 1
Artículo 7, apartado 3	Artículo 5, apartado 2
Artículo 7, apartado 4	Artículo 5, apartado 3
Artículo 8, apartado 1	Artículo 26
Artículo 8, apartado 2	Artículo 1, apartado 3
Artículo 8, apartado 3	—
Artículo 8, apartado 4	—
Artículo 9	—
Artículo 10, apartado 1	—
Artículo 10, apartado 2	Artículo 9, apartado 1
Artículo 10, apartado 3	Artículo 9, apartado 2
Artículo 10, apartado 4	Artículo 9, apartado 3
Artículo 10, apartado 5	Artículo 9, apartados 5 y 6
Artículo 10, apartado 6, letras a) a c), e) y f)	—
Artículo 10, apartado 6, letra d)	Artículo 12, apartado 2
Artículo 10, apartado 7, párrafo primero	Artículo 9, apartados 4 y 7
Artículo 10, apartado 7, párrafo segundo	—
Artículo 11, apartado 1	Artículo 10, apartados 1 y 2
Artículo 11, apartados 2 y 3	—
Artículo 12, apartado 1	Artículo 10, apartado 1
Artículo 12, apartados 2, 3 y 4	—
Artículo 13, apartado 1	Artículo 12, apartado 1
Artículo 13, apartado 2	Artículo 9, apartado 9
Artículo 13, apartado 3, párrafos primero y segundo	Artículo 11, apartado 4
Artículo 13, apartado 3, párrafo tercero	Artículo 11, apartado 5
Artículo 13, apartado 3, párrafo cuarto	—
Artículo 13, apartado 4, párrafo primero	Artículo 11, apartado 3
Artículo 13, apartado 4, párrafo segundo	Artículo 11, apartado 4
Artículo 13, apartado 4, párrafo tercero	Artículo 11, apartado 5
Artículo 13, apartado 5	—
Artículo 13, apartado 6	Artículo 12, apartado 3
Artículo 13, apartado 7	—
Artículo 14, apartado 1	Anexo I, punto 13
Artículo 14, apartado 2	—
Artículo 15, apartado 1	Artículo 14, apartado 2

▼B

Presente Reglamento	Reglamento (CE) n.º 110/2008
Artículo 15, apartado 2	—
Artículo 16	—
Artículo 17	Artículo 13
Artículo 18	—
Artículo 19, apartado 1	Artículo 12, apartado 3
Artículo 19, apartado 2	—
Artículo 20, letra a)	—
Artículo 20, letra b)	Artículo 28, apartado 2
Artículo 20, letra c)	—
Artículo 20, letra d)	—
Artículo 21, apartado 1	—
Artículo 21, apartado 2	Artículo 16
Artículo 21, apartado 3	Artículo 15, apartado 3, párrafo primero
Artículo 21, apartado 4	—
Artículo 22, apartado 1, párrafo primero	Artículo 17, apartado 4
Artículo 22, apartado 1, párrafo segundo	—
Artículo 22, apartado 2	—
Artículo 23, apartado 1, introducción y letras a), b) y c)	—
Artículo 23, apartado 1, párrafo segundo	Artículo 17, apartado 3
Artículo 23, apartado 2	Artículo 17, apartado 1, segunda frase
Artículo 24, apartados 1 a 4	—
Artículo 24, apartados 5, 6 y 7	Artículo 17, apartado 2
Artículo 24, apartado 8	Artículo 17, apartado 3
Artículo 24, apartado 9	Artículo 17, apartado 1, primera frase
Artículo 25	—
Artículo 26, apartado 1, párrafo primero	Artículo 17, apartado 5
Artículo 26, apartado 1, párrafo segundo	—
Artículo 26, apartado 2	Artículo 17, apartado 6
Artículo 27, apartado 1	Artículo 17, apartado 7, primera frase
Artículo 27, apartados 2, 3 y 4	—
Artículo 27, apartado 5	Artículo 17, apartado 7, segunda frase
Artículo 28	—
Artículo 29	—
Artículo 30, apartados 1, 2 y 3	Artículo 17, apartado 8, primera frase
Artículo 30, apartado 4, párrafo primero	Artículo 17, apartado 8, segunda frase
Artículo 30, apartado 4, párrafo segundo	—
Artículo 31	Artículo 21
Artículo 32	Artículo 18

▼B

Presente Reglamento	Reglamento (CE) n.º 110/2008
Artículo 33, apartado 1	Artículo 15, apartado 2
Artículo 33, apartados 2 y 3	—
Artículo 34, apartados 1, 2 y 3	Artículo 19
Artículo 34, apartado 4	—
Artículo 35, apartado 1, párrafo primero	Artículo 15, apartado 3, párrafo segundo
Artículo 35, apartado 1, párrafo segundo	—
Artículo 35, apartado 2	Artículo 23, apartado 3
Artículo 35, apartado 3	—
Artículo 36, apartado 1	Artículo 23, apartado 1
Artículo 36, apartado 2	Artículo 23, apartado 2
Artículo 37	—
Artículo 38, apartado 1	—
Artículo 38, apartado 2	Artículo 22, apartado 1
Artículo 38, apartado 3	Artículo 22, apartado 2
Artículo 38, apartado 4	—
Artículo 38, apartado 5	Artículo 22, apartado 3
Artículo 38, apartado 6	Artículo 22, apartado 4
Artículo 39, apartado 1	—
Artículo 39, apartados 2 y 3	—
Artículo 40	—
Artículo 41	—
Artículo 42	—
Artículo 43, apartado 1	Artículo 24, apartado 1
Artículo 43, apartado 2	Artículo 24, apartado 3
Artículo 44, apartado 1	Artículo 24, apartado 2
Artículo 44, apartado 2	—
Artículo 45	Artículo 6
Artículo 46	—
Artículo 47	Artículo 25
Artículo 48	—
Artículo 49	Artículo 29
Artículo 50	Artículo 28
Artículo 51	Artículo 30
Anexo I, categorías 1 a 31	Anexo II, categorías 1 a 31
Anexo I, categoría 32	Anexo II, categoría 37, letra a)

▼B

Presente Reglamento	Reglamento (CE) n.º 110/2008
Anexo I, categoría 33	Anexo II, categoría 32
Anexo I, categoría 34	Anexo II, categoría 33
Anexo I, categoría 35	Anexo II, categoría 37
Anexo I, categoría 36	Anexo II, categoría 38
Anexo I, categoría 37	Anexo II, categoría 39
Anexo I, categoría 38	Anexo II, categoría 40
Anexo I, categoría 39	Anexo II, categoría 41
Anexo I, categoría 40	Anexo II, categoría 42
Anexo I, categoría 41	Anexo II, categoría 43
Anexo I, categoría 42	Anexo II, categoría 44
Anexo I, categoría 43	Anexo II, categoría 45
Anexo I, categoría 44	Anexo II, categoría 46
Anexo II	Anexo II, parte titulada «Otras bebidas espirituosas»
Anexo III	—
Anexo IV	—